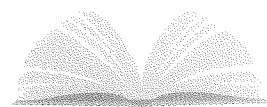


教育理论基础

职业道德

+

法律法规



超格教育

仅供内部学员使用

目录

Contents

第一部分

教师职业道德

第一章 教师职业道德概述	002
第二章 教师职业道德的范畴	007
第三章 教师职业道德规范	012
第一节 教师职业道德的基本规范	013
第二节 教师在教育职业中的道德规范	016
第三节 教师在师生关系中的道德规范	018
第四节 教师在教师集体中的道德规范	020
第五节 教师在自身建设中的道德规范	022
第四章 教师职业道德培养	025
第一节 教师职业道德培养的意义	026
第二节 教师职业道德教育	028
第三节 教师职业道德修养	030

第二部分

教育法律法规

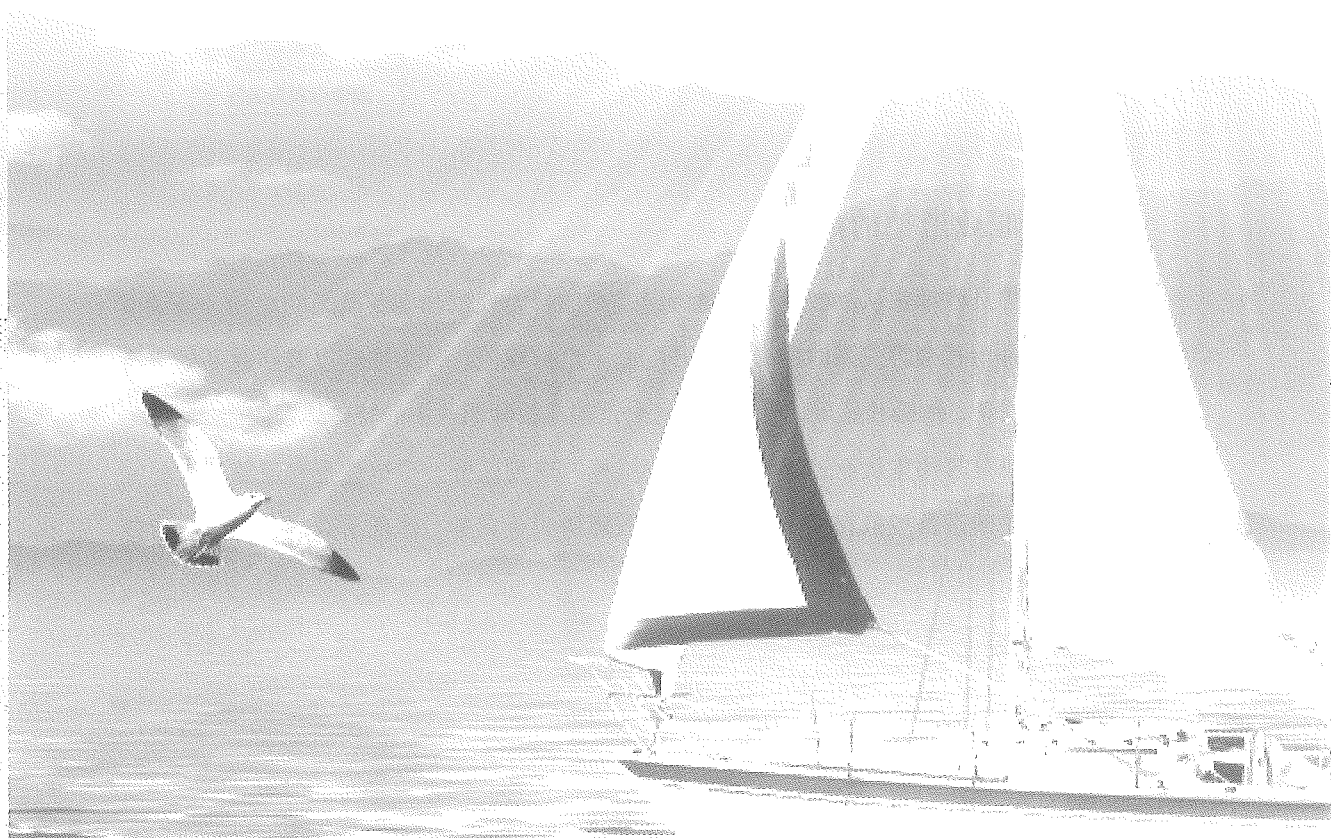
第一部 《中华人民共和国教育法》	033
第一章 总则	034
第二章 教育基本制度	036
第三章 学校及其他教育机构	038
第四章 教师和其他教育工作者	040
第五章 受教育者	041

第六章 教育与社会	042
第七章 教育投入与条件保障	043
第八章 教育对外交流与合作	045
第九章 法律责任	046
第十章 附则	049
第二部 《中华人民共和国义务教育法》	050
第一章 总则	051
第二章 学生	052
第三章 学校	053
第四章 教师	055
第五章 教育教学	056
第六章 经费保障	057
第七章 法律责任	058
第三部 《中华人民共和国教师法》	060
第一章 总则	061
第二章 权利和义务	062
第三章 资格和任用	063
第五章 考核	065
第六章 待遇	066
第八章 法律责任	067
第四部 《教师资格条例》	069
第一章 总则	069
第二章 教师资格分类与适用	070
第三章 教师资格条件	071
第四章 教师资格考试	072

第五章 教师资格认定	073
第六章 罚则	075
第五部 《中华人民共和国未成年人保护法》	076
第一章 总则	077
第二章 家庭保护	078
第三章 学校保护	079
第四章 社会保护	081
第五章 司法保护	083
第六章 法律责任	084
第六部 《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)》	086
第一部分 总体战略	087
第二部分 发展任务	090
第三部分 体制改革	092
第四部分 保障措施	093
第七部 《学生伤害事故处理办法》	095
第一章 总则	096
第二章 事故与责任	097
第三章 事故处理程序	100
第四章 事故损害的赔偿	101
第五章 事故责任者的处理	102
第八部 《中小学教师专业标准(试行)》(节选)	103
《小学教师专业标准(试行)》	103
《中学教师专业标准(试行)》	107

第一部分

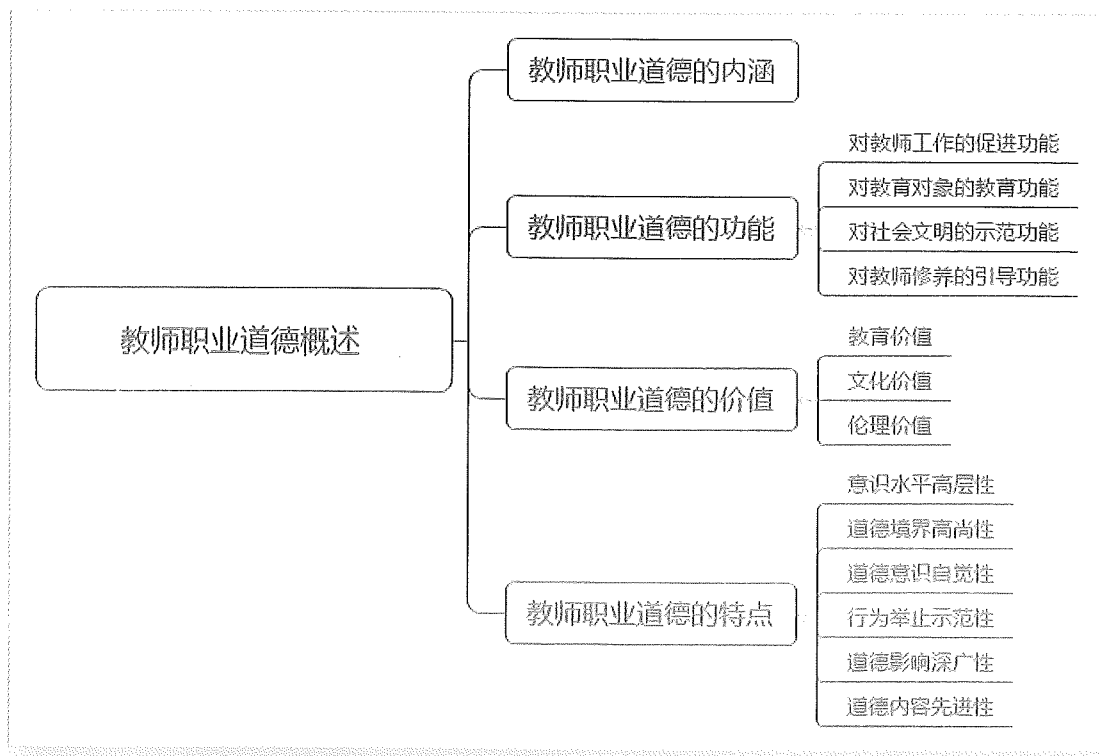
教师职业道德





第一章

教师职业道德概述



一、教师职业道德的内涵

教师职业道德是教师在从事教育劳动时所应遵循的行为规范和必备品德的总和，是调节教师与他人、教师与社会等关系时所必须遵守的基本道德规范、行为准则以及在此基础上所表现出来的道德观念、情操和品质。它是一般社会道德在教师职业中的特殊体现。

教师职业道德是教师在从业过程中进行道德选择、道德评价、道德教育和道德行为等实践活动所必须遵循的道德规范和要求，它反映了教师的职业义务，体现了教师所担负的道德责任。



二、教师职业道德的功能

（一）对教师工作的促进功能

教师职业道德对教师教育行为的调节主要通过社会舆论和内心信念两种形式来实现。教师职业道德能够通过激发动力、评价优劣、调节行为来处理 and 调节各种利益关系，保证教师教学工作的顺利开展和教育任务的圆满完成，这是教师职业道德最基本的社会作用。

（二）对教育对象的教育功能

教师劳动的对象是青少年学生，尽管青少年有自己的情感、意志和主观能动性，但是，由于他们正处于生长发育期，对是非、善恶、美丑等还没有成熟的观念和切实体验，因此，青少年具有很大的可塑性。他们往往从教师的道德意识和道德行为中汲取是非、善恶观念。

（三）对社会文明的示范功能

教师为了做好教育工作，必然要与社会及家长打交道，以实现社会教育、家庭教育与学校教育的统一。当教师严格遵循教师职业道德，以高尚的道德面貌出现在社会活动中时，他们的道德风貌、人格形象便会对社会各方面产生积极的影响，这些都体现了教师职业道德对社会文明的示范功能。

（四）对教师修养的引导功能

教师是人类灵魂的工程师。社会对教师整体素质的要求高于其他行业的从业人员。教师在工作岗位上不断提高自己的业务能力和道德水平，加强自身修养是教师职业道德品质的重要内容和应用要求。在教师自身修养过程中，教师职业道德具有引导功能。

三、教师职业道德的价值

（一）教育价值

教师是从事教育工作的人，其职业道德的教育价值是客观存在的。教师职业道德对社会成员也具有教育价值。

（二）文化价值

道德是人类文化体系中的重要组成部分，而教师职业道德是一般社会道德在教师职业中





的特殊体现。教师职业道德既是一种行为规范，又是一种文化现象。

（三）伦理价值

在教育过程中，教师职业道德能够确立和保护学生作为个性的人的价值和精神的独立，从而促使他们的发展既符合社会的需要，又满足个体的需要；既符合道德的原则，又符合学生身心成长规律的要求。从这个意义上讲，教师职业道德具有明显的伦理价值。

四、教师职业道德的特点

（一）意识水平高层性

教师工作的性质要求教师要有高水准的道德意识。教师只有具备崇高的职业道德思想、道德情感、道德意志和道德信念，才能用自己的学识去教导人，用自己的品德去塑造人。在道德认识上，教师要充分认识教育事业的伟大意义和教师职业道德的特殊价值，自觉遵守教师职业道德规范；在道德情感上，要热爱教育事业，热爱学生；在道德意志上，要有坚定从事教育工作的信心，有克服困难的勇气，有百折不挠的精神；在道德信念上，要有为教育事业奋斗终生的远大理想，努力提高道德境界。教育者只有品德高尚，才能做好培养人的工作。

（二）道德境界高尚性

道德境界是人们的道德观念、人们对一定的职业道德规范及实践的状况、程度以及对自己道德行为意义的认识等诸方面的综合反映，是衡量一个人道德水平高低的重要标尺。

社会主义的人民教师，以培养德、智、体全面发展的新人为己任，和历史上其他教师道德相比，其道德境界当更为高尚。他们在道德修养上既要体现全民范围的道德要求，又要体现先进的道德建设的要求，把道德建设的广泛性要求与先进性要求统一于一身，既践行社会主义道德，又践行共产主义道德，既是学生学习的榜样，又是全社会道德的楷模。

（三）道德意识自觉性

教师道德意识是指对教师职业的观念、想法及态度，是职业行为的基础，包括教师职业认识、职业情感、职业信念和职业意志等内容。教师职业道德意识和其他职业道德意识相比，有更高、更全面的要求。

教师道德意识的自觉性反映在教师道德认识上，表现为强烈的社会责任心，对教育事业





的意义有着深刻的理解和认识；反映在道德情感上，对学生充满真挚的感情和热爱，关心学生前途，关心学生的健康成长，尽其所能给学生提供帮助；反映在道德信念上，具有坚定的从事教育工作的信念和意志，并且自觉地进行自我命令和自我监督，自我激励和自我检查，“修身”“内省”，克服自己的缺点和错误，不断提高道德觉悟和道德境界。

（四）行为举止示范性

教师道德行为是指教师在道德意识支配下所表现出来的符合一定道德规范的行为。在教育活动中，教师不仅要有较高的道德意识水平，而且还要以自己的高尚品格和模范行为影响学生。

（五）道德影响深广性

在道德影响上，教师道德要比其他职业道德影响更广、更深、更远。

更广，是指教师道德不仅广泛作用于在校学生，而且还通过学生影响学生的家庭和整个社会。学校是培养人才的基地，学生一批又一批地从学校进入到各行各业中，成为社会的主人。学生的道德面貌如何，对社会风气和社会文明有着直接的影响。因此，教师职业道德水平的高低，不仅对校风有着重大的影响，而且对社会风气也有着广泛的影响。教师道德风貌是构成社会风气和社会精神文明建设的重要内容。

更深，是指教师道德深刻作用于学生的心灵，塑造学生的品质。每个人从少年儿童开始，都要走进学校接受教育，在教师的指导和影响下成长。他的文明习惯的养成，他的个性、人生观、道德观和世界观的形成，教师的道德影响起着决定性的作用。

更远，是指教师职业道德不仅影响一个人的学生时代，而且影响他的一生，进而影响到整个社会和未来。教师劳动和其他劳动不同，在其他劳动中，劳动者生产出某一产品，生产这一产品的具体劳动过程也就结束，这个产品也就定型，劳动者对这一产品也不再发生什么影响；而教师的劳动产品受教育的学生，他们具有主观能动性，能够不断地自我发展。教师对他们的影响一旦形成，不仅不会随他们学业的结束而简单消失，而且还会继续影响他们的思想和行为以至整个一生。

（六）道德内容先进性

社会主义教师职业道德是对历史上优秀教师遗产的继承和发展。我们提倡对我国历代教



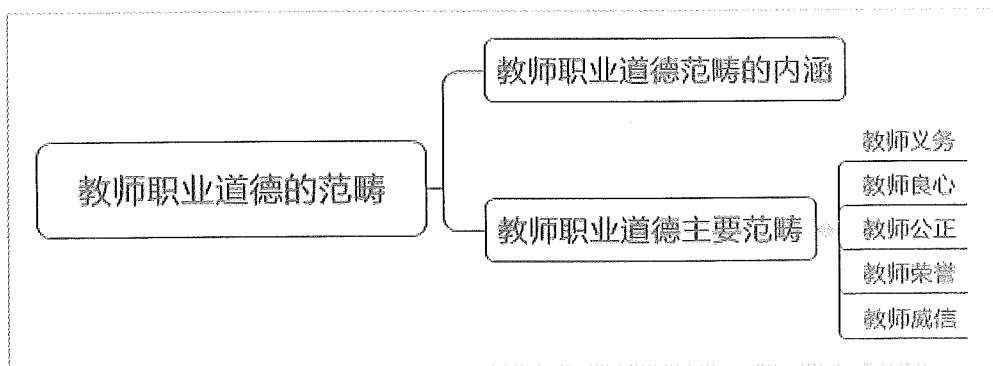
教育家提出的“因材施教”“身教重于言教”“教学相长”“有教无类”等教育思想进行继承和发扬光大，同时对资本主义社会的优秀道德思想进行批判地吸收。在此基础上，社会主义教师职业道德又推陈出新，增加了与时俱进的新内容。

社会主义教师职业道德以集体主义为基本原则，以为人民服务为核心内容，以造就“四有”新人为目标，以爱岗敬业、热爱学生、严谨治学、团结协作、尊重家长、廉洁从教、为人师表等为具体内容要求，充分体现了社会主义教师职业道德的优越性和先进性。



第二章

教师职业道德的范畴



道德范畴是反映人们之间最本质、最重要、最普遍的道德关系的概念，它包括义务、良心、公正和荣誉等。

一、教师职业道德范畴的内涵

教师职业道德范畴，是指那些概括和反映教师职业道德的主要特征、体现一定社会对教师职业道德的根本要求，并成为教师的普遍内心信念，对教师的行为发生影响的基本道德概念。如：教师义务、教师良心、教师公正、教师荣誉等。

二、教师职业道德主要范畴

（一）教师义务

教师义务是人民教师的一种社会属性。教师义务既是社会、教师集体用以调节教师行为的手段，也是从教师个人自身的责任、良心和荣誉的角度出发，调节教师教育行为的手段。

教师职业道德义务的核心内容就是要落实或践行教育公正与教育仁慈，主要内容可以概括为以下几个方面：

第一，不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平；

第二，尽职尽责，教书育人；



第三, 创设一个良好的内部教育环境。

(二) 教师良心

1. 教师良心的含义

教师良心是教师个人在自己的教育实践中, 对社会向教师提出的一系列道德要求的自觉意识, 是教师个人对学生、教师集体和社会自觉履行其职责的道德责任感, 以及对自己教育行为进行道德控制和道德评价的能力, 是多种教师职业道德心理因素在教师个人意识中的有机统一。

2. 教师良心的作用

- (1) 教师良心对教师行为选择起着主导作用;
- (2) 教师良心对教师的行为过程起监控作用;
- (3) 教师良心对教师行为结果起评价作用。

3. 教师良心的特点

(1) 公正性

教师良心的公正性体现在教师对教育事业的正确认识上, 对教育教学工作坚持真理、秉公办事上, 对学生的一视同仁、赏罚分明上, 对同事、领导的开诚布公、团结协作上。

(2) 综合性

教师良心, 从它的形成来讲, 是由教师的知识、以往的生活经历和全部生活方式来综合决定的; 从它的构成机制和要素来看也具有综合性。一方面, 教师良心包含着理性因素, 而且主要是理性因素; 另一方面, 教师良心又包含着非理性的东西, 例如, 教师在教育劳动过程中的直觉、本能等。

(3) 稳定性

在理性指导下所形成的教师良心就具有坚持性、坚定性和稳定性, 它不是转瞬即逝的, 也不是变化无常的。

(4) 内隐性

教师良心是隐藏在教师内心深处的一种对教师社会道德责任感、义务感的认识、感情以及自我评价能力, 是教师在教育劳动过程中发自“肺腑”的一种内在的精神力量, 也是一定社会的道德原则和规范体现在教师内心深处的认识、情感、意志、信念、理想和行为的有机





统一。

(5) 广泛性

教师良心一旦形成，其作用的范围是非常广泛的。教师良心作用于教师工作和生活的一切领域之中。

4. 教师良心的社会基础

- (1) 教师良心是随着社会生活的发展而形成的；
- (2) 教师良心是对教师道德关系的自觉反映；
- (3) 教师良心是教师接受职业道德教育，自觉进行师德修养的产物。

(三) 教师公正

1. 教师公正的含义

教师公正即教师的教育公正，是指教师在教育和教学过程中，公平合理地对待和评价每一个学生。教师公正是教师职业道德素养水平的标志。教师公正的核心是对学生的公平。

教师公正的内容主要有：

(1) 坚持真理

真理是对客观事物及其规律的反映。教师作为真理的传授者、学生思想品德的塑造者、学生心灵的陶冶者，应该是也必须是真理的化身。

(2) 秉公办事

秉公办事是教师公正的另一重要内容，主要反映在对社会不公平现象的评判和抨击以及对学生利益的公正处理两个方面。

(3) 奖罚分明

奖罚是否能达到预期的目的，关键在于奖罚是否公平合理，教师只有正确运用这个教育手段，使被奖惩者与周围其他人都感到公平合理，才能驱邪扶正，扬善抑恶。教师要从教育目标出发，奖要合理，罚要公正，使学生心悦诚服。

2. 教师公正的作用

- (1) 教师公正有利于形成良好的教育教学环境，保证教育任务的顺利完成；
- (2) 教师公正有利于调动每个学生的学习积极性；
- (3) 教师公正有利于教师威信的形成；



(4) 教师公正给学生的道德心灵以良好影响。

3. 影响教师公正范畴确立的因素

- (1) 教师公正受一定社会历史条件、社会教育制度以及教育职业劳动目的的制约；
- (2) 教师公正取决于教师对教育规律和每个学生情况的认识水平；
- (3) 教师公正的确立取决于教师觉悟的提高。

4. 教师公正的具体要求

- (1) 明确是非标准，增强辨别能力；
- (2) 敢于抵制不良风气，恪守公正立场；
- (3) 自觉培养公正之品行。

(四) 教师荣誉

1. 教师荣誉的含义

教师荣誉即社会对教师的道德行为价值所作出的公认的客观评价和教师对自己行为价值的自我意识。

教师荣誉是一个历史范畴，在不同的时代有着不同的社会内容和表达方式。

在社会主义社会里，教师荣誉主要体现在以下三个方面：

- (1) 光荣的角色称号；
- (2) 无私的职业特性；
- (3) 崇高的人格形象。

2. 教师荣誉的作用

(1) 教师荣誉是教师道德行为的调节器，对教师道德行为、品质的取向具有导向和制约作用。

(2) 教师荣誉是激励和推动教师积极进取，更好地履行教师义务，争取个人道德高尚、人格完善的助推器。

(3) 教师荣誉是促进教师自身道德发展和完善，形成良好师德风尚的重要精神条件。

3. 教师荣誉的具体要求

- (1) 要处理好集体荣誉和个人荣誉的关系；





(2) 要处理好自尊和谦逊的关系。

(五) 教师威信

教师威信是教师在职业活动中建立起来的众所共仰的道德声望。

1. 教师威信的意义

第一，教师威信是教师开展教育教学工作的道德基础；

第二，教师威信的高低直接影响教育劳动的效果；

第三，教师威信是不断自我完善、自我进取的积极精神因素。

2. 教师威信的形成条件

(1) 客观条件

①教师在全社会的政治和经济地位、全民族的道德文化素养和尊师重教的良好社会风气是教师威信形成的重要条件；

②教育行政机关和学校领导对教师工作的信任、关心和扶持是提高教师威信另一个重要条件；

③家长对教师的态度也是影响教师威信的因素。

(2) 主观条件

①专业素质；②人格魅力；③评价手段；④师生关系。

3. 建立教师威信的途径

(1) 培养自身良好的道德品质；

(2) 培养良好的认知能力和性格特征；

(3) 注重良好仪表、风度和行为习惯的养成；

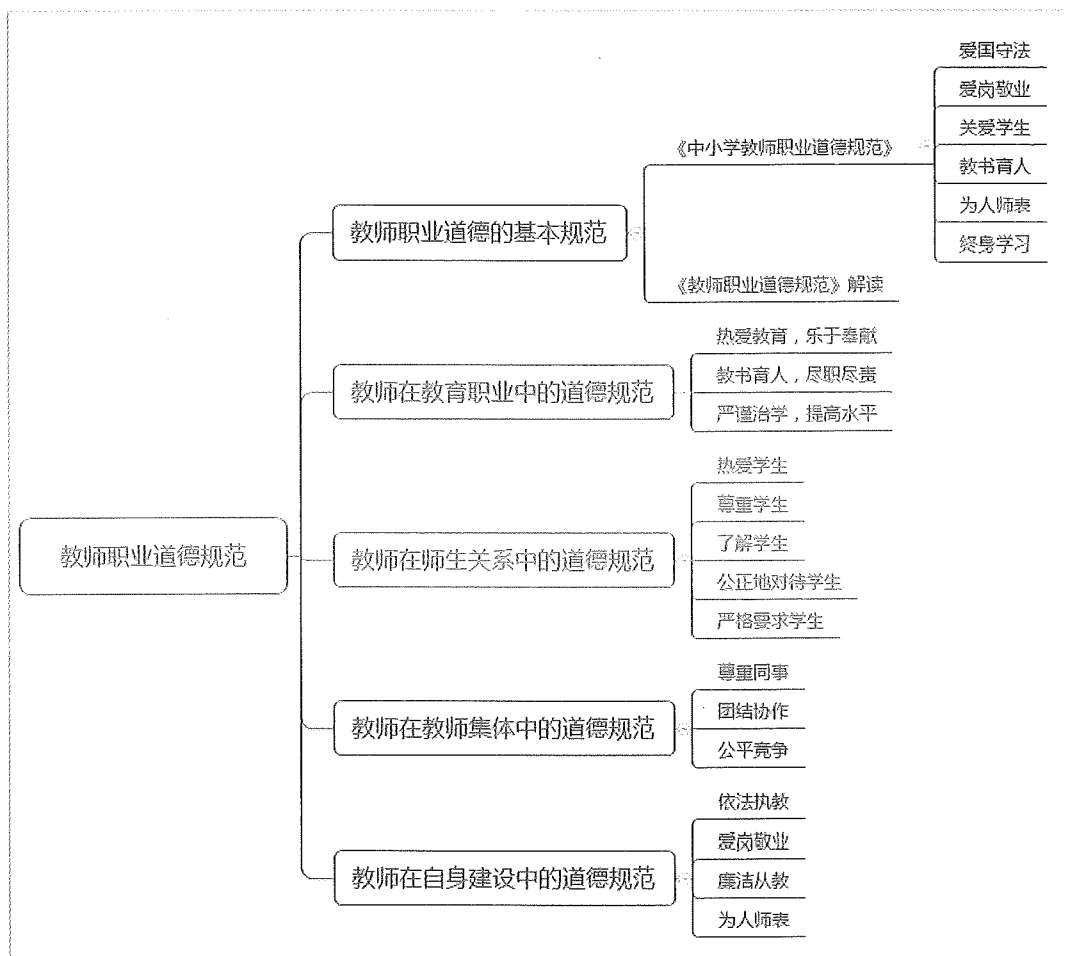
(4) 给学生以良好的第一印象；

(5) 做学生的朋友与知己。



第三章

教师职业道德规范





第一节

教师职业道德的基本规范

一、《中小学教师职业道德规范》（08年修订版）

（一）爱国守法

热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导，拥护社会主义。全面贯彻国家教育方针，自觉遵守教育法律法规，依法履行教师职责权利。不得有违背党和国家方针政策的言行。

（二）爱岗敬业

忠诚于人民教育事业，志存高远，勤恳敬业，甘为人梯，乐于奉献。对工作高度负责，认真备课上课，认真批改作业，认真辅导学生。不得敷衍塞责。

（三）关爱学生

关心爱护全体学生，尊重学生人格，平等公正对待学生。对学生严慈相济，做学生良师益友。保护学生安全，关心学生健康，维护学生权益。不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生。

（四）教书育人

遵循教育规律，实施素质教育。循循善诱，诲人不倦，因材施教。培养学生良好品行，激发学生创新精神，促进学生全面发展。不以分数作为评价学生的唯一标准。

（五）为人师表

坚守高尚情操，知荣明耻，严于律己，以身作则。衣着得体，语言规范，举止文明。关心集体，团结协作，尊重同事，尊重家长。作风正派，廉洁奉公。自觉抵制有偿家教，不利用职务之便谋取私利。

（六）终身学习



崇尚科学精神，树立终身学习理念，拓宽知识视野，更新知识结构。潜心钻研业务，勇于探索创新，不断提高专业素养和教育教学水平。

二、《教师职业道德规范》解读

新《教师职业道德规范》共六条，体现了教师职业特点对师德的本质要求和时代特征，“爱”与“责任”是贯穿其中的核心和灵魂。

（一）“爱国守法”——教师职业的基本要求

倡导“爱国守法”就是要求教师热爱祖国、遵纪守法。

第一，爱国是教师做好本职工作的支撑。爱国是中华民族的优良传统，是中国各族人民道德品质的重要特征，是一个国家生存和发展的精神支柱。热爱自己的祖国是每个公民的义务。爱国作为教师职业道德规范是教师做好本职工作的支撑点。教师要把热爱祖国作为自己的神圣职责，不断强化自己的爱国意识，培养爱国情操，激发爱国主义热情，做一个忠实的爱国者。

第二，守法要求教师依法执教。守法是《宪法》所规定的所有社会组织、国家机关和公民的基本义务，是指守法主体以法律为自己的行为准则，依照法律行使权利、履行义务的活动。教师职业的神圣性、示范性，要求教师成为守法的楷模，进而对受教育者的守法行为产生潜移默化的影响，实现全体国民法律素质的提升，为建设社会主义法治国家奠定基础。

（二）“爱岗敬业”——教师职业的本质要求

倡导“爱岗敬业”就是要求教师对教育事业具有强烈的责任感和深厚的感情。没有责任感就办不好教育，没有感情就做不好教育工作。教师要始终牢记自己的神圣职责，志存高远，把个人的成长进步同社会主义伟大事业和祖国的繁荣富强紧密联系在一起，并在深刻的社会变革和丰富的教育实践中履行自己的光荣职责。

（三）“关爱学生”——师德的灵魂

倡导“关爱学生”就是要求教师有热爱学生、诲人不倦的情感和爱心。亲其师，信其道。没有爱，就没有教育。这是调节教师与学生关系的基本行为准则。





（四）“教书育人”——教师天职

教书育人是教师最核心的职责与任务。教书是育人的主要手段，育人是教书的根本宗旨，二者相辅相成，辩证统一。

倡导“教书育人”就是要求教师以育人为根本任务。教师必须遵循教育规律，实施素质教育，以培养学生的良好品行，激发学生的创新精神，促进学生的全面发展。

（五）“为人师表”——教师职业的内在要求

倡导“为人师表”就是要求教师言传身教，以身立教。“为人师表”对教师工作具有特别重要的意义。教师要坚守高尚情操，在各个方面率先垂范，做学生的榜样，以自己的人格魅力和学识魅力教育、影响学生。

（六）“终身学习”——教师专业发展的不竭动力

倡导“终身学习”就是要求教师做终身学习的表率。终身学习是时代发展的要求，也是教师职业特点所决定的。教师必须树立终身学习理念，拓宽知识视野，更新知识结构。潜心钻研业务，勇于探索创新，不断提高专业素养和教育教学水平。



第二节 教师在教育职业中的道德规范

一、热爱教育，乐于奉献

1. 热爱教育是对教师的基本要求。
2. 乐于奉献是人民教师的本色。

二、教书育人，尽职尽责

教书育人是指教师关心爱护学生，在传授专业知识的同时，以自身的道德行为和魅力，言传身教，引导学生寻找自己生命的意义，实现人生应有的价值追求，塑造自身完美的人格。

教书育人是教师的天职，是教师的基本使命和主要工作。

教师面对的对象就是学生，教书是指教学生，育人是指培养学生。教师的基本准则是为人师表，要当学生为人处事的楷模。从这个角度来讲，教师与学生的关系是师生关系。师生关系是教师必须面对和需要审慎处理的主要人际关系。

（一）教书育人的含义

教书育人是指教师要根据社会发展的需要和学生身心发展的规律，在教育教学过程中，自觉地把教育和教学结合起来，尽职尽责，既传授科学文化知识，又进行思想品德教育，把学生培养成为德、智、体诸方面全面发展的一代新人。

（二）教书育人的基本要求

1. 转变教育观念，改革育人的模式；
2. 积极进行教学改革，提高课堂教学的质量；
3. 把教书育人渗透到课外活动和社会实践中去。

三、严谨治学，提高水平

（一）严谨治学的内容





严谨治学对教师来说，有两个内容：

一是刻苦学习、求知，勇于探求新理论、新知识，做到锲而不舍，学而不厌，掌握渊博的科学文化知识；

二是认真细致地向学生传授科学文化知识，坚持真理，求真务实，做到诲人不倦。这是人民教师必须具备的思想和品德。严谨治学，最重要的是实事求是的精神。求是，就是根据已有的事实、材料，寻找正确的结论。

（二）严谨治学的基本要求

1. 好学不倦，精通业务

严谨治学是关系到能否教育好学生，培养好人才的大问题，是衡量教师职业道德水准高低的一个起码尺度。

2. 把握规律，科学施教

（1）做到及时总结和提炼经验；

（2）要主动地汲取前人对教育活动规律的科学认识，并努力使之成为自身素质的一部分。

3. 严于律己，精益求精

教师自身须具备较高的道德水准，而且既要言教，又要身教，身教重于言教，这无疑也对教师提出了更高的要求。要学生做的，自己首先要做到；禁止学生做的，自己坚决不做。

4. 不断探索，勇于创新

教师首先要具备创新精神和创新能力，转变教育观念，改进教学方法，改革教材内容，培养学生的科学精神和创新思维习惯，让他们的创造性得到充分发挥。这更需要教师努力钻研业务，做到严谨治学。





第三节 教师在师生关系中的道德规范

教师要处理好多种人际关系，其中最基本的也是最重要的要处理好的关系是师生关系。教师在师生关系中的道德规范具体来说包括以下几个方面。

一、热爱学生

热爱学生的要求有：

1. 全面关心学生的成长

(1) 关心学生精神生活；(2) 关心学生心理健康；(3) 关心学生身体素质。

2. 把爱的种子撒向每一个学生

3. 保持对学生稳固而持久的爱

(1) 自己不能因为个人情绪变化而迁怒于学生；(2) 要求自己不能因学生的更替而影响自己对新生的感情。

二、尊重学生

(一) 尊重学生的意义

1. 只有尊重学生，学生才会自尊、自信、自强不息；

2. 只有尊重学生，才能调动起学生接受教育的主动性和积极性。

(二) 尊重学生的基本要求

1. 尊重学生就要尊重学生的人格；

2. 尊重学生就要尊重学生的个性；

3. 要始终信任学生。

三、了解学生

教师在热爱学生的过程中首先要了解学生。没有了解的爱是一种盲目的爱，没有了解的



教育是一种主观主义的教育。所以，了解学生是教师热爱学生的起点，也是教师进行教育的前提。了解学生也是教师公平地评价学生的需要。

（一）了解学生的意义

1. 了解学生是教师培养爱生之情的需要；
2. 了解学生是教育学生的客观需要。

（二）了解学生的要求

1. 努力使自己成为学生的朋友；
2. 克服某些心理效应的影响，深入了解学生（闭锁性）。

四、公正地对待学生

教师公正地对待学生就是要求教师要公正、公平、不偏不倚、一视同仁。一方面，教师不能因为个人感情的好恶、私人关系、学生成绩的优劣等偏袒或是轻视学生；另一方面，教师不能因为学生的性别、美丑、性格特征、身体条件、家庭出身等的不同而偏袒或轻视学生。

五、严格要求学生

（一）严格要求学生的意义

1. 严格要求学生是爱的体现和学生成长的需要；
2. 严格要求学生是充分发挥学生的内在潜力，促其成长的需要。

（二）严格要求学生的要求

教师对学生的爱，是一种将热爱、尊重、严格要求统一结合起来的愛。这种爱不是宠爱、溺爱和放任，而是要爱中有严、严中有爱、严慈相济。

教师严格要求学生要做到：

1. 严而有理；
2. 严而有度；
3. 严而有恒；
4. 严而有方。



第四节 教师在教师集体中的道德规范

一、尊重同事

(一) 尊重同事的要求

1. 尊重同一学科同事；
2. 尊重不同学科教师；
3. 尊重优秀的和暂时处于后进状态的同事；
4. 尊重持不同学术观点和教育思想的同事；
5. 不同年龄教师之间要相互尊重。

(二) 教师与领导之间相互尊重

1. 教师尊重领导的具体表现

- (1) 服从正确领导，支持领导工作；
- (2) 体谅领导，为领导分忧解愁；
- (3) 维护领导的威信。

2. 领导尊重教师的具体表现

- (1) 尊重教师价值选择的权利；
- (2) 尊重教师的个性；
- (3) 尊重教师的事业心；
- (4) 尊重教师的民主权利。

二、团结协作

教师团结协作的要求有：

1. 严于律己，以诚待人，这是团结协作的前提和基础；
2. 做到谦虚为怀，有自知之明。





三、公平竞争

公平竞争的要求有：

1. 竞争的手段必须符合道德；
2. 妥善处理好竞争和协作的关系；
3. 教师要有开拓进取，勇于创新的精神。



第五节

教师在自身建设中的道德规范

一、依法执教

(一) 依法执教的内涵

依法执教就是教师要依据法律法规履行教书育人的职责,即教师的教育教学行为要在法律法规允许的范围内进行。教师要讲法律,用法律来规范自己的行为,不做法律禁止的事情。教育教学要遵循教育法律法规。依法执教要把法定的职业规范转化为教育教学实践活动,以法律为尺度,严格依照法律进行教师职业行为选择。依法执教既要遵循法律规则,又要遵循教育规律。

(二) 依法执教的要求

1. 教师要模范地遵守宪法及其他各种法律、法规;
2. 教师要依法进行教育教学活动。

二、爱岗敬业

爱岗敬业的要求有:

1. 热爱教育,乐于从教;
2. 教书育人,尽职尽责;
3. 学而不厌,诲人不倦;
4. 认真工作,不敷衍塞责;
5. 勤奋钻研,科学施教;
6. 淡泊名利,育人为乐。

三、廉洁从教

(一) 廉洁从教的具体表现



1. 安贫乐教，无私奉献

我们把教师的快乐概括为以下几个方面：

首先，教师的快乐来自创造性的教育活动；

其次，教师的快乐来自于师生间美好的情谊；

最后，教师的快乐来自学生长大成才。

2. 坚持操守，为师清廉

教师这个职业是平凡、清贫的职业。“教师”这个名字是奉献与付出的代名词。当教师注定要一身清白、两袖清风。

（二）廉洁从教的要求

1. 公正执教，平等对待每一个学生；

2. 坚守大义，发扬奉献精神；

3. 廉洁自律，自觉抑制各种非正当利益的诱惑。

四、为人师表

（一）为人师表的含义

为人师表是指教师用自己的言行做出榜样，成为学生学习效仿的楷模和表率，即做到“学为人师，行为示范”。

这一涵义是由教师的工作对象决定的；

这一涵义是由教师的劳动任务决定的；

这一涵义是由教师从教的自身要求决定的。

（二）为人师表的特征

为人师表是教师职业道德区别于其他职业道德的显著标志，是对教师的特殊规范，它有自己的特征。

1. 为人师表具有鲜明的示范性；

2. 为人师表具有突出的严谨性；

3. 为人师表具有重要的激励性；



4. 为人师表具有现实的可操作性。

（三）为人师表的要求

1. 语言规范健康

- （1）教师的语言要纯洁、文明、健康。
- （2）教师的语言要准确、鲜明、简练。
- （3）教师的语言要热情、诚恳，富于激励性。
- （4）教师的语言要含蓄、幽默，富于启发性。

2. 教态高雅自如

- （1）教师的站态，既要端庄稳重又要富有活力。
- （2）教师的手势要简洁、适度、准确、有力。
- （3）教师的表情要丰富、自然、亲切。
- （4）教师的坐态应保持上身相对直立，双腿自然并放，给人以端庄和谐之感。

3. 仪表朴实大方

- （1）教师的仪表应具有美感（基本要求）。
- （2）教师的仪表应具有职业感。
- （3）教师的仪表应适合自己的性格特点。
- （4）教师的仪表还应具有时代感。

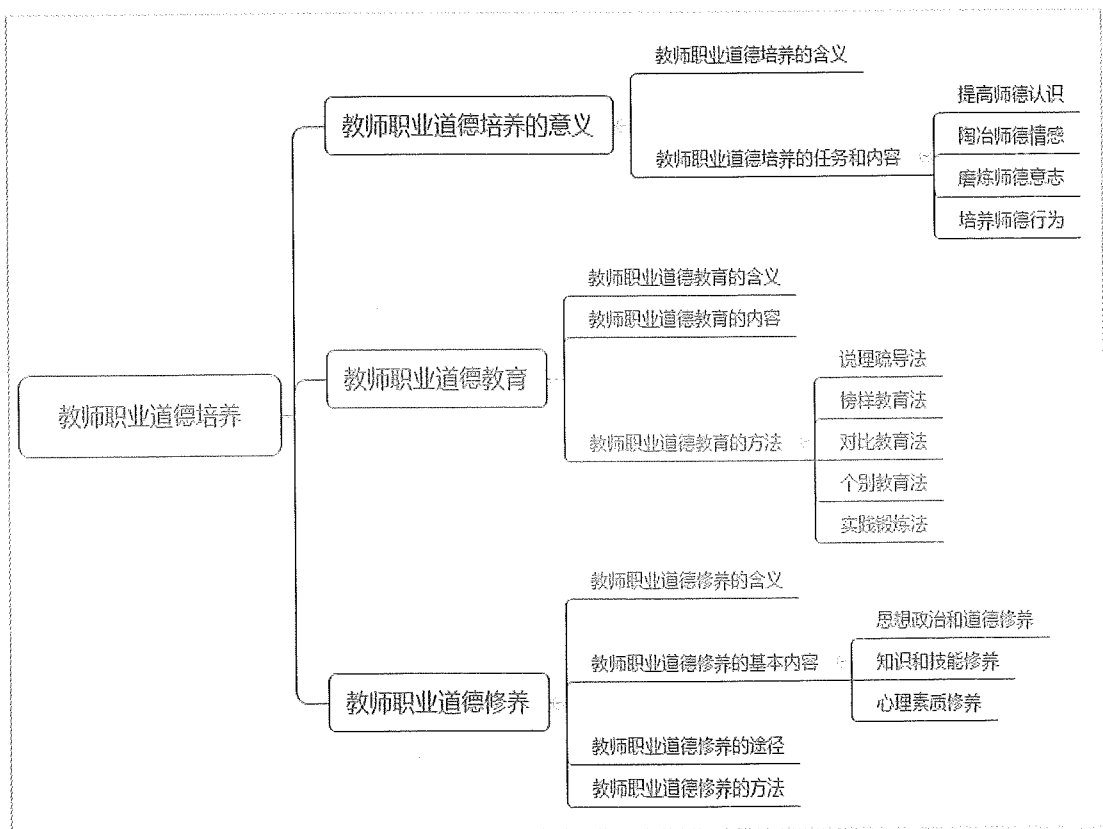
4. 身教重于言教

- （1）言行一致，表里如一。
- （2）以身作则，起榜样示范作用。
- （3）坚持“身教重于言教”，正如叶圣陶所说，“身教最可贵，行知不可分”。



第四章

教师职业道德培养





第一节

教师职业道德培养的意义

一、教师职业道德培养的含义

主要包括教师职业道德教育、教师职业道德修养与教师职业道德内化。从阶段上看,可分为教师上岗前的职业道德培养和在岗教师的职业道德培养。

二、教师职业道德培养的任务和内容

教师职业道德培养说到底就是培养教师良好道德品质的过程。而道德认识、情感、意志、行为和习惯是构成教师道德品质的基本要素。因此,教师道德修养实际就是提高教师的道德认识、陶冶道德情感、磨炼师德意志、培养师德行为的过程。

(一) 提高师德认识

教师是学生心灵的铸造者,是学生品格的塑造者,是学生心智的启迪者。教师要清醒地认识到自己不仅要教好书,而且更重要的是育好人。要切实改变“唯分是优”的传统观念,认识自己肩负的责任。

(二) 陶冶师德情感

师德情感是指教师心理上对师德规范所产生的一种爱憎、好恶、荣辱、美丑等的情感体验。师德情感是师德品质形成的条件和因素,在师德品质的培养中起着重要的调节作用。

首先,师德情感是把教师的师德认识转变成师德意志和师德行为的持续动力;

其次,师德情感具有评价行为和调节行为的作用。

师德情感主要包括正义感、自豪感、荣誉感、幸福感等。

正义感要求教师以公正不倚的态度来对待学生 and 处理好各种人际关系;自豪感是教师因本职工作伟大而感到光荣的一种道德情感;荣誉感是教师为社会做出贡献而受到社会肯定和鼓励,从而意识到自己的社会价值并感到喜悦和自我安慰;幸福感是教师在教育实践活动中,由于感受和理解到目标和理想的实现而得到精神上的愉快和满足。





（三）磨炼师德意志

教师道德意志是教师要履行教师道德原则和规范时所表现出来的自觉克服一切困难和障碍，做出抉择的力量和坚持的精神。

一方面，正确的师德认识和强烈的师德情感是形成教师道德意志的源泉；另一方面，教师道德认识提高和教师道德情感培养也需要教师道德意志作保障。

教师道德意志主要涉及以下几个方面：

第一，教师道德意志的自觉性；

第二，教师道德意志的坚持性；

第三，教师道德意志的果断性；

第四，教师道德意志的自制性。

（四）培养师德行为

进行师德教育不仅仅在于使教师形成师德认识，激发师德情感，磨炼师德意志，更重要的是把这种师德意识转化为相应的师德行为，并经过反复的实践形成习惯。

教师职业道德修养的过程是提高教师道德认识、陶冶教师道德情操、磨炼教师道德意志、养成良好教师道德行为习惯的四个环节的有机统一的道德实践活动的过程。



第二节

教师职业道德教育

一、教师职业道德教育的含义

教师职业道德教育是指党和政府、教育行政管理部门、师范院校及师资培训机构、学校领导按照一定的社会要求,有目的、有计划地对在职教师及在校师范生施加系统的职业道德影响,使他们遵循教师职业道德规范、自觉履行教师应尽的义务,养成良好的职业道德品质的活动。

二、教师职业道德教育的内容

教师职业道德教育的内容主要包括:政治理论、教育方针、教育政策、法律法规、教师职业道德规范、教师心理健康等。

当前,对教师要加强马列主义、毛泽东思想,特别是邓小平理论的学习,增强建设有中国特色社会主义的信心;加强辩证唯物主义和历史唯物主义理论的学习,提高抵制唯心主义、个人主义、拜金主义、封建迷信及各种伪科学的自觉性;加强教育理论学习,改变旧的教育观念,树立新的教育思想;加强教育法律法规学习,提高教师依法从教的水平;加强心理健康教育,提高教师自身的心理素质。

三、教师职业道德教育的方法

(一) 说理疏导法

是教师职业道德教育的一种基本方法。说理疏导法包括讲授、报告、谈话、讨论、辩论、阅读书籍报刊等形式。

(二) 榜样教育法

榜样教育法即用模范人物和先进典型的事迹对教师进行道德品质方面的教育,是一种实际、生动、形象的教育方法。人们常说:榜样的力量是无穷的。因为,榜样是一面镜子,对





照它可以看到自己的不足，从而及时矫正自己的缺点；也可以看到自己的成绩和优点，增强自己前进的信心。

（三）对比教育法

对比教育法就是把各种不同事物的特点、属性等进行比较，分清是非、把握事物本质的方法。实施教师道德的对比教育，一般可采用“纵比”与“横比”。“纵比”是把过去的教师道德和现在的教师道德加以比较，从中看出变化和发展规律，端正对现实的认识。“横比”是把同类的两个事物加以比较，从中引出正确的认识。无论“纵比”还是“横比”，都应引导教师用马克思主义的道德理论去进行分析，不急于下结论，要经过分析、比较，达到取其精华、去其糟粕的目的。

（四）个别教育法

个别教育法是针对教师道德品质的差异性，用交心谈心的方法，去解决教师道德问题的一种方法。它是教育者联系教师的情感，了解教师道德情况的基本方法。

（五）实践锻炼法

实践锻炼法是在教育者的指导下，通过有目的、有计划、有组织的实践活动，培养教师的优良品德和行为习惯的方法。

教师的职业道德教育不能局限于给教师传授道德知识，必须引导他们参加实践锻炼。实践是教师树立科学的道德观，沿着正确方向成长的必由之路。从教育者那里获得的教师职业道德的理论知识，只有通过教师亲身实践的体验，才能转化为理性认识，逐步转化为处理问题的立场、观点和方法。

以上几种教师职业道德教育的基本方法，各有特点，又彼此联系，共同构成师德教育方法体系。应从实际出发，善于综合运用，取得最好的教育效果。



第三节 教师职业道德修养

一、教师职业道德修养的含义

教师职业道德修养是指教师为了培养高尚的师德所进行的自我锻炼、自我教育、自我陶冶及其所达到的师德水平和程度，它是教师为培养自己的社会主义职业道德品质，以马克思主义世界观为指导，以共产主义理想为目标，以教育事业发展的客观规律为依据，以恰当处理好自己在教育过程中应尽的义务为原则的一种自我教育和自我改造的过程。

二、教师职业道德修养的基本内容

教师职业道德修养的基本内容包括：思想政治和道德修养、知识和技能修养、心理素质修养。

（一）思想政治和道德修养

思想政治和道德修养包括：

（1）世界观、人生观和价值观的修养；（2）爱国主义、社会主义和集体主义的修养；（3）政治修养；（4）道德品质修养。

（二）知识和技能修养

知识和技能修养包括：

（1）学科专业知识和技能修养；（2）广博的普通科学文化知识修养；（3）系统的教育科学理论知识修养。

（三）心理素质修养

教师自身心理素质修养包括以下几方面内容：

（1）高尚的情感，教师要热爱每一个学生，热爱教育事业，有培养心理素质的责任心，要追求心理美，对心理现象有强烈的探索欲望；





(2) 良好的情绪状态,教师要保持乐观向上的心境,不感情用事,善于控制消极情绪;

(3) 坚强的意志,教师要知难而上,心理素质的培养是长期的过程,要持之以恒;

(4) 不断提高自我教育水平,正确地认识和评价自我,有效地激励自我,正确地调控自我,不断地超越自我、完善自我,以良好的自身心理素质去影响学生。

三、教师职业道德修养的途径

(一) 努力学习教师道德理论,树立人民教师道德的理论人格

1. 认真学习马克思主义理论,特别是学习马克思主义伦理学;
2. 学习教师道德理论;
3. 学习教育科学理论和科学文化知识。

(二) 积极参加社会实践,做到知行统一

四、教师职业道德修养的方法

1. 加强理论学习,注重内省、慎独;
2. 确立可行目标,坚持不懈努力;
3. 勇于实践磨练,增强情感体验;
4. 虚心向他人学习,自觉与他人交流;
5. 正确开展批评和自我批评。

第二部分

教育法律法规





第一部

《中华人民共和国教育法》



1. 时间：1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过，自1995年9月1日起施行。

（根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；根据2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国教育法〉的决定》第二次修正）

2. 地位：是教育的根本大法，在我国教育法规体系中处于“母法”地位，具有最高的法律权威。

3. 确立了我国教育的性质和方针：《教育法》确立了我国教育的社会主义性质。《教育法》规定了我国的教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。





第一章

总则

第四条 【教育的地位】教育是社会主义现代化建设的基础,国家保障教育事业优先发展。全社会应当关心和支持教育事业的发展。全社会应当尊重教师。

第五条 【教育的任务】教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

第六条 【教育的基本内容】教育应当坚持立德树人,对受教育者加强社会主义核心价值观教育,增强受教育者的社会责任感、创新精神和实践能力。

国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育。

※ 第八条 【教育与国家利益】教育活动必须符合国家和社会公共利益。国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。

第九条 【公民的教育权利和义务】中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等,依法享有平等的受教育机会。

第十一条 【教育改革、教育公平】国家适应社会主义市场经济发展和社会进步的需要,推进教育改革,推动各级各类教育协调发展、衔接融通,完善现代国民教育体系,健全终身教育体系,提高教育现代化水平。

国家采取措施促进教育公平,推动教育均衡发展。

国家支持、鼓励和组织教育科学研究,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高。

第十二条 【语言文字】国家通用语言文字为学校及其他教育机构的基本教育教学语言文字,学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学。



民族自治地方以少数民族学生为主的学校及其他教育机构，从实际出发，使用国家通用语言文字和本民族或者当地民族通用的语言文字实施双语教育。

国家采取措施，为少数民族学生为主的学校及其他教育机构实施双语教育提供条件和支持。

※ 第十四条 【管理体制】国务院和地方各级人民政府根据分级管理、分工负责的原则，领导和管理教育工作。中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理。高等教育由国务院和省、自治区、直辖市人民政府管理。

※ 第十五条 【教育行政部门】国务院教育行政部门主管全国教育工作，统筹规划、协调管理全国的教育事业。

县级以上地方各级人民政府教育行政部门主管本行政区域内的教育工作。

县级以上各级人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的教育工作。



第二章

教育基本制度

※ 第十七条 【学校教育制度】国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。

国家建立科学的学制系统。学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等，由国务院或者由国务院授权的教育行政部门规定。

第十八条 【学前教育标准】国家制定学前教育标准，加快普及学前教育，构建覆盖城乡，特别是农村的学前教育公共服务体系。

各级人民政府应当采取措施，为适龄儿童接受学前教育提供条件和支持。

※ 第十九条 【义务教育】国家实行九年制义务教育制度。

各级人民政府采取各种措施保障适龄儿童、少年就学。适龄儿童、少年的父母或者其他监护人以及有关社会组织和个人有义务使适龄儿童、少年接受并完成规定年限的义务教育。

第二十条 国家实行职业教育制度和继续教育制度。

各级人民政府、有关行政部门和行业组织以及企业事业组织应当采取措施，发展并保障公民接受职业学校教育或者各种形式的职业培训。

国家鼓励发展多种形式的继续教育，使公民接受适当形式的政治、经济、文化、科学、技术、业务等方面的教育，促进不同类型学习成果的互认和衔接，推动全民终身学习。

第二十一条 国家实行国家教育考试制度。国家教育考试由国务院教育行政部门确定种类，并由国家批准的实施教育考试的机构承办。

第二十二条 国家实行学业证书制度。

经国家批准设立或者认可的学校及其他教育机构按照国家有关规定，颁发学历证书或者其他学业证书。





第二十三条 国家实行学位制度。

学位授予单位依法对达到一定学术水平或者专业技术水平的人员授予相应的学位，颁发学位证书。

第二十四条 各级人民政府、基层群众性自治组织和企业事业组织应当采取各种措施，开展扫除文盲的教育工作。

按照国家规定，具有接受扫除文盲教育能力的公民，应当接受扫除文盲的教育。

第二十五条 国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度。



第三章

学校及其他教育机构

第二十六条 国家制定教育发展规划，并举办学校及其他教育机构。

国家鼓励企业事业组织、社会团体、其他社会组织及公民个人依法举办学校及其他教育机构。

国家举办学校及其他教育机构，应当坚持勤俭节约的原则。

以财政性经费、捐赠资产举办或者参与举办的学校及其他教育机构不得设立为营利性组织。

※ 第二十七条 【办学条件】设立学校及其他教育机构，必须具备下列基本条件：

- (一) 有组织机构和章程；
- (二) 有合格的教师；
- (三) 有符合规定标准的教学场所及设施、设备等；
- (四) 有必备的办学资金和稳定的经费来源。

第二十八条 学校及其他教育机构的设立、变更和终止，应当按照国家有关规定办理审核、批准、注册或者备案手续。

第二十九条 学校及其他教育机构行使下列权利：

- (一) 按照章程自主管理；
- (二) 组织实施教育教学活动；
- (三) 招收学生或者其他受教育者；
- (四) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (五) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (六) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (七) 管理、使用本单位的设施和经费；



(八) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉;

(九) 法律、法规规定的其他权利。

国家保护学校及其他教育机构的合法权益不受侵犯。

第三十一条 学校及其他教育机构的举办者按照国家有关规定, 确定其所举办的学校或者其他教育机构的管理体制。

学校及其他教育机构的校长或者主要行政负责人必须由具有中华人民共和国国籍、在中国境内定居、并具备国家规定任职条件的公民担任, 其任免按照国家有关规定办理。学校的教学及其他行政管理, 由校长负责。

学校及其他教育机构应当按照国家有关规定, 通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式, 保障教职工参与民主管理和监督。

第三十二条 学校及其他教育机构具备法人条件的, 自批准设立或者登记注册之日起取得法人资格。

学校及其他教育机构在民事活动中依法享有民事权利, 承担民事责任。

学校及其他教育机构中的国有资产属于国家所有。

学校及其他教育机构兴办的校办产业独立承担民事责任。



第四章

教师和其他教育工作者

第三十五条 【教师队伍建设】国家实行教师资格、职务、聘任制度，通过考核、奖励、培养和培训，提高教师素质，加强教师队伍建设。

第三十六条 【员工制度】学校及其他教育机构中的管理人员，实行教育职员制度。学校及其他教育机构中的教学辅助人员和其他专业技术人员，实行专业技术职务聘任制度。



第五章 受教育者

第三十七条 【受教育者的平等权】受教育者在入学、升学、就业等方面依法享有平等权利。

学校和有关行政部门应当按照国家有关规定，保障女子在入学、升学、就业、授予学位、派出留学等方面享有同男子平等的权利。

第四十三条 【受教育者的权利】受教育者享有下列权利：

- （一）参加教育教学计划安排的各种活动，使用教育教学设施、设备、图书资料；
- （二）按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；
- （三）在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书；
- （四）对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉，对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益，提出申诉或者依法提起诉讼；
- （五）法律、法规规定的其他权利。

※ 第四十四条 【受教育者的义务】受教育者应当履行下列义务：

- （一）遵守法律、法规；
- （二）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；
- （三）努力学习，完成规定的学习任务；
- （四）遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

第四十五条 教育、体育、卫生行政部门和学校及其他教育机构应当完善体育、卫生保健设施，保护学生的身心健康。



第六章

教育与社会

第四十九条 【公益活动】学校及其他教育机构在不影响正常教育教学活动的前提下，应当积极参加当地的社会公益活动。

第五十条 【家庭教育】未成年人的父母或者其他监护人应当为其未成年子女或者其他被监护人受教育提供必要条件。

未成年人的父母或者其他监护人应当配合学校及其他教育机构，对其未成年子女或者其他被监护人进行教育。

学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导。

第五十一条 【文化机构的教育】图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆、体育馆（场）等社会公共文化体育设施以及历史文化古迹和革命纪念馆（地），应当对教师、学生实行优待，为受教育者接受教育提供便利。

广播、电视台（站）应当开设教育节目，促进受教育者思想品德、文化和科学技术素质的提高。

第五十二条 国家、社会建立和发展对未成年人进行校外教育的设施。

学校及其他教育机构应当同基层群众性自治组织、企业事业组织、社会团体相互配合，加强对未成年人的校外教育工作。

第五十三条 国家鼓励社会团体、社会文化机构及其他社会组织和个人开展有益于受教育者身心健康的社会文化教育活动。



第七章

教育投入与条件保障

第五十四条 【教育经费来源】国家建立以财政拨款为主、其他多种渠道筹措教育经费为辅的体制，逐步增加对教育的投入，保证国家举办的学校教育经费的稳定来源。

企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人依法举办的学校及其他教育机构，办学经费由举办者负责筹措，各级人民政府可以给予适当支持。

第五十五条 【教育经费支出】国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高。具体比例和实施步骤由国务院规定。

全国各级财政支出总额中教育经费所占比例应当随着国民经济的发展逐步提高。

第五十六条 各级人民政府的教育经费支出，按照事权和财权相统一的原则，在财政预算中单独列项。

各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。

※ **第五十七条 【专项资金】**国务院及县级以上地方各级人民政府应当设立教育专项资金，重点扶持边远贫困地区、少数民族地区实施义务教育。

第五十九条 国家采取优惠措施，鼓励和扶持学校在不影响正常教育教学的前提下开展勤工俭学和社会服务，兴办校办产业。

第六十条 国家鼓励境内、境外社会组织和个人捐资助学。

第六十一条 国家财政性教育经费、社会组织和个人对教育的捐赠，必须用于教育，不得挪用、克扣。

第六十二条 国家鼓励运用金融、信贷手段，支持教育事业的发展。



第六十三条 各级人民政府及其教育行政部门应当加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，提高教育投资效益。

第六十四条 地方各级人民政府及其有关行政部门必须把学校的基本建设纳入城乡建设规划，统筹安排学校的基本建设用地及所需物资，按照国家有关规定实行优先、优惠政策。

第六十五条 各级人民政府对教科书及教学用图书资料的出版发行，对教学仪器、设备的生产和供应，对用于学校教育教学和科学研究的图书资料、教学仪器、设备的进口，按照国家有关规定实行优先、优惠政策。

第六十六条 国家推进教育信息化，加快教育信息基础设施建设，利用信息技术促进优质教育资源普及共享，提高教育教学水平和教育管理水平。

县级以上人民政府及其有关部门应当发展教育信息技术和其他现代化教学方式，有关行政部门应当优先安排，给予扶持。

国家鼓励学校及其他教育机构推广运用现代化教学方式。



第八章

教育对外交流与合作

第六十七条 【对外交流与合作】国家鼓励开展教育对外交流与合作，支持学校及其他教育机构引进优质教育资源，依法开展中外合作办学，发展国际教育服务，培养国际化人才。

教育对外交流与合作坚持独立自主、平等互利、相互尊重的原则，不得违反中国法律，不得损害国家主权、安全和社会公共利益。



第九章

法律责任

第七十一条 【经费的法律责任】违反国家有关规定，不按照预算核拨教育经费的，由同级人民政府限期核拨；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

违反国家财政制度、财务制度，挪用、克扣教育经费的，由上级机关责令限期归还被挪用、克扣的经费，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十二条 【刑事、民事责任】结伙斗殴，寻衅滋事，扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

侵占学校及其他教育机构的校舍、场地及其他财产的，依法承担民事责任。

第七十三条 【刑事法律责任】明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。

第七十四条 【行政法律责任】违反国家有关规定，向学校或者其他教育机构收取费用的，由政府责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

第七十五条 【行政法律责任】违反国家有关规定举办学校或者其他教育机构的，由教育行政部门或者其他有关行政部门予以撤销；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

第七十六条 学校或者其他教育机构违反国家有关规定招收学生的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退回招收的学生，退还所收费用；对学校、其他教育机构给予警告，





可以处违法所得五倍以下罚款；情节严重的，责令停止相关招生资格一年以上三年以下，直至撤销招生资格、吊销办学许可证；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十七条 【刑事责任】在招收学生工作中徇私舞弊的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退回招收的人员；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十八条 【行政法律责任】学校及其他教育机构违反国家有关规定向受教育者收取费用的，由教育行政部门或者其他有关行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

第七十九条 考生在国家教育考试中有下列行为之一的，由组织考试的教育考试机构工作人员在考试现场采取必要措施予以制止并终止其继续参加考试；组织考试的教育考试机构可以取消其相关考试资格或者考试成绩；情节严重的，由教育行政部门责令停止参加相关国家教育考试一年以上三年以下；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）非法获取考试试题或者答案的；
- （二）携带或者使用考试作弊器材、资料的；
- （三）抄袭他人答案的；
- （四）让他人代替自己参加考试的；
- （五）其他以不正当手段获得考试成绩的作弊行为。

第八十条 任何组织或者个人在国家教育考试中有下列行为之一，有违法所得的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，处五日以上十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任；属于国家机关工作人员的，还应当依法给予处分：

- （一）组织作弊的；





- (二) 通过提供考试作弊器材等方式为作弊提供帮助或者便利的；
- (三) 代替他人参加考试的；
- (四) 在考试结束前泄露、传播考试试题或者答案的；
- (五) 其他扰乱考试秩序的行为。

第八十一条 举办国家教育考试，教育行政部门、教育考试机构疏于管理，造成考场秩序混乱、作弊情况严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十二条 学校或者其他教育机构违反本法规定颁发学位证书、学历证书或者其他学业证书的，由教育行政部门或者其他有关行政部门宣布证书无效，责令收回或者予以没收；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停止相关招生资格一年以上三年以下，直至撤销招生资格、颁发证书资格；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

前款规定以外的任何组织或者个人制造、销售、颁发假冒学位证书、学历证书或者其他学业证书，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

以作弊、剽窃、抄袭等欺诈行为或者其他不正当手段获得学位证书、学历证书或者其他学业证书的，由颁发机构撤销相关证书。购买、使用假冒学位证书、学历证书或者其他学业证书，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

第八十三条 违反本法规定侵犯教师、受教育者、学校或者其他教育机构的合法权益，造成损失、损害的，应当依法承担民事责任。



第十章 附则

第八十四条 军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。

宗教学校教育由国务院另行规定。

第八十五条 境外的组织和个人在中国境内办学和合作办学的办法，由国务院规定。

第八十六条 本法自 1995 年 9 月 1 日起施行。



第 二 部

《中华人民共和国义务教育法》

“

1. 时间：1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过，自1986年7月1日起施行，2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订，2006年9月1日起实施。

2. 立法依据：宪法和教育法。

3. 义务教育的基本特性：普遍性（普及性）、强制性（统一性）、公共性（公益性）、免费性（义务性）。

”



第一章 总则

第二条 【制度概说】国家实行九年义务教育制度。

义务教育是国家统一实施的，所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

实施义务教育，不收学费、杂费。

国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。

第三条 【实施目标】义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

第四条 【适用对象】凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。

第五条 【履行主体】各级人民政府及其有关部门应当履行本法规定的各项职责，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。

第六条 【保障措施】国务院和县级以上地方人民政府应当合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育。

国家组织和鼓励经济发达地区支援经济欠发达地区实施义务教育。

※ **第七条 【管理体制】**义务教育实行国务院领导，省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施，县级人民政府为主管理的体制。

县级以上人民政府教育行政部门具体负责义务教育实施工作；县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内负责义务教育实施工作。



第二章

学生

※ 第十一条 【入学年龄】凡年满六周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育；条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的，其父母或者其他法定监护人应当提出申请，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。

第十二条 【免试入学】适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。

父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。

县级人民政府教育行政部门对本行政区域内的军人子女接受义务教育予以保障。

第十三条 【保障入学】县级人民政府教育行政部门和乡镇人民政府组织和督促适龄儿童、少年入学，帮助解决适龄儿童、少年接受义务教育的困难，采取措施防止适龄儿童、少年辍学。

居民委员会和村民委员会协助政府做好工作，督促适龄儿童、少年入学。

第十四条 【社会的义务】禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年。

根据国家有关规定，经批准招收适龄儿童、少年进行文艺、体育等专业训练的社会组织，应当保证所招收的适龄儿童、少年接受义务教育；自行实施义务教育的，应当经县级人民政府教育行政部门批准。



第三章 学校

※ 第十五条 【学校规划】县级以上地方人民政府根据本行政区域内居住的适龄儿童、少年的数量和分布状况等因素，按照国家有关规定，制定、调整学校设置规划。新建居民区需要设置学校的，应当与居民区的建设同步进行。

第十七条 【寄宿制学校】县级人民政府根据需要设置寄宿制学校，保障居住分散的适龄儿童、少年入学接受义务教育。

第十九条 【特殊教育】县级以上地方人民政府根据需要设置相应的实施特殊教育的学校（班），对视力残疾、听力语言残疾和智力残疾的适龄儿童、少年实施义务教育。特殊教育学校（班）应当具备适应残疾儿童、少年学习、康复、生活特点的场所和设施。

普通学校应当接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，并为其学习、康复提供帮助。

※ 第二十条 【未成年犯的义务教育】县级以上地方人民政府根据需要，为具有预防未成年人犯罪法规定的严重不良行为的适龄少年设置专门的学校实施义务教育。

第二十一条 【未成年犯的义务教育】对未完成义务教育的未成年犯和被采取强制性教育措施的未成年人应当进行义务教育，所需经费由人民政府予以保障。

※ 第二十二条 【均衡发展】县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展，缩小学校之间办学条件的差距，不得将学校分为重点学校和非重点学校。学校不得分设重点班和非重点班。

县级以上人民政府及其教育行政部门不得以任何名义改变或者变相改变公办学校的性质。

第二十四条 【安全措施】学校应当建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。



县级以上地方人民政府定期对学校校舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

学校不得聘用曾经因故意犯罪被依法剥夺政治权利或者其他不适合从事义务教育工作的人担任工作人员。

第二十五条 【违法获利】学校不得违反国家规定收取费用，不得以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益。

第二十六条 【领导制度】学校实行校长负责制。校长应当符合国家规定的任职条件。校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任。

第二十七条 【批评教育】对违反学校管理制度的学生，学校应当予以批评教育，不得开除。



第四章

教师

第二十九条 【教师行为】教师在教育教学中应当平等对待学生，关注学生的个体差异，因材施教，促进学生的充分发展。

教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，不得侵犯学生合法权益。

※ 第三十条 【教师资格及职称】教师应当取得国家规定的教师资格。

国家建立统一的义务教育教师职务制度。教师职务分为初级职务、中级职务和高级职务。

第三十一条 【教师待遇】各级人民政府保障教师工资福利和社会保险待遇，改善教师工作和生活条件；完善农村教师工资经费保障机制。

教师的平均工资水平应当不低于当地公务员的平均工资水平。

特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。在民族地区和边远贫困地区工作的教师享有艰苦贫困地区补助津贴。

第三十三条 【支教工作】国务院和地方各级人民政府鼓励和支持城市学校教师和高等学校毕业生到农村地区、民族地区从事义务教育工作。

国家鼓励高等学校毕业生以志愿者的方式到农村地区、民族地区缺乏教师的学校任教。县级人民政府教育行政部门依法认定其教师资格，其任教时间计人工龄。



第五章

教育教学

第三十四条 【教育目标】教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

第三十五条 【素质教育】国务院教育行政部门根据适龄儿童、少年身心发展的状况和实际情况，确定教学制度、教育教学内容和课程设置，改革考试制度，并改进高级中等学校招生办法，推进实施素质教育。

学校和教师按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。

国家鼓励学校和教师采用启发式教育等教育教学方法，提高教育教学质量。

第三十六条 【德育为先】学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

第三十七条 【课外活动】学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。社会公共文化体育设施应当为学校开展课外活动提供便利。

第三十九条 【教科书审定】国家实行教科书审定制度。教科书的审定办法由国务院教育行政部门规定。未经审定的教科书，不得出版、选用。



第六章

经费保障

第四十二条 【经费的行政保障】国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法规定予以保障。

国务院和地方各级人民政府将义务教育经费纳入财政预算，按照教职工编制标准、工资标准和学校建设标准、学生人均公用经费标准等，及时足额拨付义务教育经费，确保学校的正常运转和校舍安全，确保教职工工资按照规定发放。

国务院和地方各级人民政府用于实施义务教育财政拨款的增长比例应当高于财政经常性收入的增长比例，保证按照在校学生人数平均的义务教育费用逐步增长，保证教职工工资和学生人均公用经费逐步增长。

第四十四条 【经费的责任主体】义务教育经费的投入，实行国务院和地方各级人民政府根据职责共同负担，省、自治区、直辖市人民政府负责统筹落实的体制。农村义务教育所需经费，由各级人民政府根据国务院的规定分项目、按比例分担。

各级人民政府对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费。

义务教育经费保障的具体办法由国务院规定。

第四十九条 【经费的使用】义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育；任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费，不得向学校非法收取或者摊派费用。



第七章 法律责任

第五十一条 【未履行经费保障职责的法律责任】国务院有关部门和地方各级人民政府违反本法第六章的规定，未履行对义务教育经费保障职责的，由国务院或者上级地方人民政府责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第五十二条 【地方政府的法律责任】县级以上地方人民政府有下列情形之一的，由上级人民政府责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

- （一）未按照国家有关规定制定、调整学校的设置规划的；
- （二）学校建设不符合国家规定的办学标准、选址要求和建设标准的；
- （三）未定期对学校校舍安全进行检查，并及时维修、改造的；
- （四）未依照本法规定均衡安排义务教育经费的。

第五十三条 【教育行政部门的法律责任】县级以上人民政府或者其教育行政部门有下列情形之一的，由上级人民政府或者其教育行政部门责令限期改正、通报批评；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

- （一）将学校分为重点学校和非重点学校的；
- （二）改变或者变相改变公办学校性质的。

县级人民政府教育行政部门或者乡镇人民政府未采取措施组织适龄儿童、少年入学或者防止辍学的，依照前款规定追究法律责任。

第五十四条 【侵占、挪用义务教育经费等行为的法律责任】有下列情形之一的，由上级人民政府或者上级人民政府教育行政部门、财政部门、价格行政部门和审计机关根据职责分工责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

- （一）侵占、挪用义务教育经费的；
- （二）向学校非法收取或者摊派费用的。





第五十五条 【学校教师的法律责任】学校或者教师在义务教育工作中违反教育法、教师法规定的，依照教育法、教师法的有关规定处罚。

第五十六条 【非法获利的法律责任】学校违反国家规定收取费用的，由县级人民政府教育行政部门责令退还所收费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

学校以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益的，由县级人民政府教育行政部门给予通报批评；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

国家机关工作人员和教科书审查人员参与或者变相参与教科书编写的，由县级以上人民政府或者其教育行政部门根据职责权限责令限期改正，依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得。

第五十七条 【行政法律责任】学校有下列情形之一的，由县级人民政府教育行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

- （一）拒绝接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读的；
- （二）分设重点班和非重点班的；
- （三）违反本法规定开除学生的；
- （四）选用未经审定的教科书的。

第五十八条 【家长的法律责任】适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育，责令限期改正。

第五十九条 【行政法律责任】有下列情形之一的，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚：

- （一）胁迫或者诱骗应当接受义务教育的适龄儿童、少年失学、辍学的；
- （二）非法招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年的；
- （三）出版未经依法审定的教科书的。

第六十条 【刑事责任】违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。



第三部

《中华人民共和国教师法》



1. 时间：1993 年 10 月 31 日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，自 1994 年 1 月 1 日起施行。

2. 法律地位：我国教育史上第一部关于教师的单行法律。

3. 赋予教师的权利：教育教学权、科学研究权、管理学生权、获取报酬待遇权、民主管理权、进修培训权。

4. 规定教师的义务：遵守宪法、法律和职业道德的义务；完成教育教学工作的义务；进行思想品德教育的义务；关心爱护学生，促进学生的全面发展的义务；保护学生合法权益，促进学生健康成长的义务；不断提高思想政治觉悟和教育教学水平。





第一章

总则

第一条 【立法目的】为了保障教师的合法权益，建设具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，促进社会主义教育事业的发展，制定本法。

第二条 【适用对象】本法适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作的教师。

第三条 【教师职责】教师是履行教育教学职责的专业人员，承担教书育人，培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。

教师应当忠诚于人民的教育事业。

第五条 【管理体制】国务院教育行政部门主管全国的教师工作。

国务院有关部门在各自职权范围内负责有关的教师工作。

学校和其他教育机构根据国家规定，自主进行教师管理工作。



第二章

权利和义务

第七条 【教师权利】教师享有下列权利：

- (一) 进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；
- (二) 从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；
- (三) 指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；
- (四) 按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；
- (五) 对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；
- (六) 参加进修或者其他方式的培训。

第八条 【教师义务】教师应当履行下列义务：

- (一) 遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；
- (二) 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；
- (三) 对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；
- (四) 关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；
- (五) 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；
- (六) 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

第九条 为保障教师完成教育教学任务，各级人民政府、教育行政部门、有关部门、学校和其他教育机构应当履行下列职责：

- (一) 提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备；
- (二) 提供必需的图书、资料及其他教育教学用品；
- (三) 对教师在教育教学、科学研究中的创造性工作给以鼓励和帮助；
- (四) 支持教师制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为。





第三章 资格和任用

第十条 【教师资格制度】国家实行教师资格制度。

中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。

※ 第十一条 【学历要求】

（一）取得幼儿园教师资格，应当具备幼儿师范学校毕业及其以上学历；

（二）取得小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；

（三）取得初级中学教师、初级职业学校文化、专业课教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；

（四）取得高级中学教师资格和中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历；取得中等专业学校、技工学校和职业高中学生实习指导教师资格应当具备的学历，由国务院教育行政部门规定；

（五）取得高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历；

（六）取得成人教育教师资格，应当按照成人教育的层次、类别，分别具备高等、中等学校毕业及其以上学历。不具备本法规定的教师资格学历的公民，申请获取教师资格，必须通过国家教师资格考试。国家教师资格考试制度由国务院规定。

※ 第十三条 【资格认定】中小学教师资格由县级以上地方人民政府教育行政部门认定。

中等专业学校、技工学校的教师资格由县级以上地方人民政府教育行政部门组织有关主管部门认定。普通高等学校的教师资格由国务院或者省、自治区、直辖市教育行政部门或者由其委托的学校认定。

具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格的公民，要求有关部门认定其教师资格的，有关部门应当依照本法规定的条件予以认定。取得教师资格的人员首次任教时，应当





有试用期。

※ 第十四条 【资格限制】受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。

第十五条 各级师范学校毕业生，应当按照国家有关规定从事教育教学工作。

国家鼓励非师范高等学校毕业生到中小学或者职业学校任教。

※ 第十七条 【教师聘任】学校和其他教育机构应当逐步实行教师聘任制。教师的聘任应当遵循双方地位平等的原则，由学校和教师签订聘任合同，明确规定双方的权利、义务和责任。

实施教师聘任制的步骤、办法由国务院教育行政部门规定。



第五章

考核

第二十二条 【考核内容】学校或者其他教育机构应当对教师的政治思想、业务水平、工作态度和工作成绩进行考核。

教育行政部门对教师的考核工作进行指导、监督。

第二十四条 【考核效用】教师考核结果是受聘任教、晋升工资、实施奖惩的依据。



第六章

待遇

第二十五条 【教师工资】教师的平均工资水平应当不低于或者高于国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。建立正常晋级增薪制度，具体办法由国务院规定。



第八章 法律责任

第三十五条 【侮辱殴打教师行为的法律责任】侮辱、殴打教师的，根据不同情况，分别给予行政处分或者行政处罚；造成损害的，责令赔偿损失；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 【打击报复教师行为的法律责任】对依法提出申诉、控告、检举的教师进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，可以根据具体情况给予行政处分。

国家工作人员对教师打击报复构成犯罪的，依照刑法第一百四十六条的规定追究刑事责任。

※ **第三十七条 【教师不当行为的处理】**教师有下列情形之一的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。

- (一) 故意不完成教育教学任务，给教育教学工作造成损失的；
- (二) 体罚学生，经教育不改的；
- (三) 品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

教师有前款第(二)项、第(三)项所列情形之一，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十八条 【拖欠工资的法律责任】地方人民政府对违反本法规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，应当责令其限期改正。

违反国家财政制度、财务制度，挪用国家财政用于教育的经费，严重妨碍教育教学工作，拖欠教师工资，损害教师合法权益的，由上级机关责令限期归还被挪用的经费，并对直接责任人员给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。



※ 第三十九条 【教师申诉】教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以向教育行政部门提出申诉，教育行政部门应当在接到申诉的三十日内，作出处理。

教师认为当地人民政府有关行政部门侵犯其根据本法规定享有的权利的，可以向同级人民政府或者上一级人民政府有关部门提出申诉，同级人民政府或者上一级人民政府有关部门应当作出处理。



第四部

《教师资格条例》

第一章 总则

※ 第一条 为了提高教师素质，加强教师队伍建设，依据《中华人民共和国教师法》（以下简称教师法），制定本条例。

第二条 中国公民在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作，应当依法取得教师资格。

第三条 国务院教育行政部门主管全国教师资格工作。



第二章

教师资格分类与适用

第四条 教师资格分为：

- (一) 幼儿园教师资格；
- (二) 小学教师资格；
- (三) 初级中学教师和初级职业学校文化课、专业课教师资格（以下统称初级中学教师资格）；
- (四) 高级中学教师资格；
- (五) 中等专业学校、技工学校、职业高级中学文化课、专业课教师资格（以下统称中等职业学校教师资格）；
- (六) 中等专业学校、技工学校、职业高级中学实习指导教师资格（以下统称中等职业学校实习指导教师资格）；
- (七) 高等学校教师资格。

成人教育的教师资格，按照成人教育的层次，依照上款规定确定类别。

第五条 取得教师资格的公民，可以在本级及其以下等级的各类学校和其他教育机构担任教师；但是，取得中等职业学校实习指导教师资格的公民只能在中等专业学校、技工学校、职业高级中学或者初级职业学校担任实习指导教师。

高级中学教师资格与中等职业学校教师资格相互通用。



第三章

教师资格条件

第六条 教师资格条件依照教师法第十条第二款的规定执行，其中“有教育教学能力”应当包括符合国家规定的从事教育教学工作的身体条件。

第七条 取得教师资格应当具备的相应学历，依照教师法第十一条的规定执行。

取得中等职业学校实习指导教师资格，应当具备国务院教育行政部门规定的学历，并应当具有相当助理工程师以上专业技术职务或者中级以上工人技术等级。





第四章

教师资格考试

第八条 不具备教师法规定的教师资格学历的公民,申请获得教师资格,应当通过国家举办的或者认可的教师资格考试。

※ 第九条 教师资格考试科目、标准和考试大纲由国务院教育行政部门审定。

教师资格考试试卷的编制、考务工作和考试成绩证明的发放,属于幼儿园、小学、初级中学、高级中学、中等职业学校教师资格考试和中等职业学校实习指导教师资格考试的,由县级以上人民政府教育行政部门组织实施;属于高等学校教师资格考试的,由国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校组织实施。

第十条 幼儿园、小学、初级中学、高级中学、中等职业学校的教师资格考试和中等职业学校实习指导教师资格考试,每年进行一次。

参加前款所列教师资格考试,考试科目全部及格的,发给教师资格考试合格证明;当年考试不及格的科目,可以在下一年度补考;经补考仍有一门或者一门以上科目不及格的,应当重新参加全部考试科目的考试。



第五章

教师资格认定

第十三条 幼儿园、小学和初级中学教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门认定。高级中学教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门审查后，报上一级教育行政部门认定。中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格，由申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门审查后，报上一级教育行政部门认定或者组织有关部门认定。

受国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校，负责认定在本校任职的人员和拟聘人员的高等学校教师资格。

在未受国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门委托的高等学校任职的人员和拟聘人员的高等学校教师资格，按照学校行政隶属关系，由国务院教育行政部门认定或者由学校所在地的省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门认定。

第十五条 申请认定教师资格，应当提交教师资格认定申请表和下列证明或者材料：

- (一) 身份证明；
- (二) 学历证书或者教师资格考试合格证明；
- (三) 教育行政部门或者受委托的高等学校指定的医院出具的体格检查证明；
- (四) 户籍所在地的街道办事处、乡人民政府或者工作单位、所毕业的学校对其思想品德、有无犯罪记录等方面情况的鉴定及证明材料。

申请人提交的证明或者材料不全的，教育行政部门或者受委托的高等学校应当及时通知申请人于受理期限终止前补齐。

教师资格认定申请表由国务院教育行政部门统一格式。

第十六条 教育行政部门或者受委托的高等学校在接到公民的教师资格认定申请后，应当对申请人的条件进行审查；对符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内颁发相



应的教师资格证书；对不符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内将认定结论通知本人。

非师范院校毕业或者教师资格考试合格的公民申请认定幼儿园、小学或者其他教师资格的，应当进行面试和试讲，考察其教育教学能力；根据实际情况和需要，教育行政部门或者受委托的高等学校可以要求申请人补修教育学、心理学等课程。

教师资格证书在全国范围内适用。教师资格证书由国务院教育行政部门统一印制。

第十七条 已取得教师资格的公民拟取得更高等级学校或者其他教育机构教师资格的，应当通过相应的教师资格考试或者取得教师法规定的相应学历，并依照本章规定，经认定合格后，由教育行政部门或者受委托的高等学校颁发相应的教师资格证书。



第六章

罚则

第十八条 依照教师法第十四条的规定丧失教师资格的，不能重新取得教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

※ 第十九条 有下列情形之一的，由县级以上人民政府教育行政部门撤销其教师资格：

- （一）弄虚作假、骗取教师资格的；
- （二）品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

被撤销教师资格的，自撤销之日起5年内不得重新申请认定教师资格，其教师资格证书由县级以上人民政府教育行政部门收缴。

※ 第二十条 参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3年内不得再次参加教师资格考试。

第二十一条 教师资格考试命题人员和其他有关人员违反保密规定，造成试题、参考答案及评分标准泄露的，依法追究法律责任。

第二十二条 在教师资格认定工作中玩忽职守、徇私舞弊，对教师资格认定工作造成损失的，由教育行政部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。



第 五 部

《中华人民共和国未成年人保护法》

“

1. 时间：1991年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2006年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订，2007年6月1日起施行。

2. 内容：提出保护未成年人是全社会的共同责任，从家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护四个方面提出了对未成年人的保护要求。

”



第一章

总则

※ 第二条 【概念解释】本法所称未成年人是指未满十八周岁的公民。

※ 第三条 【权利阐述】未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利，国家根据未成年人身心发展特点给予特殊、优先保护，保障未成年人的合法权益不受侵犯。

未成年人享有受教育权，国家、社会、学校和家庭尊重和保障未成年人的受教育权。

未成年人不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法平等地享有权利。

※ 第五条 【遵循原则】保护未成年人的工作，应当遵循下列原则：

- （一）尊重未成年人的人格尊严；
- （二）适应未成年人身心发展的规律和特点；
- （三）教育与保护相结合。

第六条 【法律要求】保护未成年人，是国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业组织、城乡基层群众性自治组织、未成年人的监护人和其他成年公民的共同责任。

对侵犯未成年人合法权益的行为，任何组织和个人都有权予以劝阻、制止或者向有关部门提出检举或者控告。

国家、社会、学校和家庭应当教育和帮助未成年人维护自己的合法权益，增强自我保护的意识和能力，增强社会责任感。



第二章 家庭保护

第十条 【未成年人的监护义务】父母或者其他监护人应当创造良好、和睦的家庭环境，依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。

禁止对未成年人实施家庭暴力，禁止虐待、遗弃未成年人，禁止溺婴和其他残害婴儿的行为，不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人。

第十三条 【未成年人的教育权利】父母或者其他监护人应当尊重未成年人受教育的权利，必须使适龄未成年人依法入学接受并完成义务教育，不得使接受义务教育的未成年人辍学。

第十六条 【监护职责】父母因外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的，应当委托有监护能力的其他成年人代为监护。



第三章 学校保护

第十八条 【学校责任】学校应当尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，应当耐心教育、帮助，不得歧视，不得违反法律和国家规定开除未成年学生。

第十九条 【学校教育】学校应当根据未成年学生身心发展的特点，对他们进行社会生活指导、心理健康辅导和青春期教育。

※ **第二十一条 【人格保护】**学校、幼儿园、托儿所的教职员应当尊重未成年人的人格尊严，不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。

第二十二条 【安全制度】学校、幼儿园、托儿所应当建立安全制度，加强对未成年人的安全教育，采取措施保障未成年人的人身安全。

学校、幼儿园、托儿所不得在危及未成年人人身安全、健康的校舍和其他设施、场所中进行教育教学活动。

学校、幼儿园安排未成年人参加集会、文化娱乐、社会实践等集体活动，应当有利于未成年人的健康成长，防止发生人身安全事故。

第二十四条 【事故处理】学校对未成年学生在校内或者本校组织的校外活动中发生人身伤害事故的，应当及时救护，妥善处理，并及时向有关主管部门报告。

※ **第二十五条 【专门教育】**对于在学校接受教育的有严重不良行为的未成年学生，学校和父母或者其他监护人应当互相配合加以管教；无力管教或者管教无效的，可以按照有关规定将其送专门学校继续接受教育。

依法设置专门学校的地方人民政府应当保障专门学校的办学条件，教育行政部门应当加强对专门学校的管理和指导，有关部门应当给予协助和配合。



专门学校应当对在校就读的未成年学生进行思想教育、文化教育、纪律和法制教育、劳动技术教育和职业教育。

专门学校的教职员工应当关心、爱护、尊重学生，不得歧视、厌弃。



第四章

社会保护

第三十条 【社会教育场所】爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心应当对未成年人免费开放；博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆以及影剧院、体育场馆、动物园、公园等场所，应当按照有关规定对未成年人免费或者优惠开放。

第三十六条 【活动场所】中小校园周边不得设置营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。

营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所，不得允许未成年人进入，经营者应当在显著位置设置未成年人禁入标志；对难以判明是否已成年的，应当要求其出示身份证件。

第三十七条 【禁止烟酒】禁止向未成年人出售烟酒，经营者应当在显著位置设置不向未成年人出售烟酒的标志；对难以判明是否已成年的，应当要求其出示身份证件。

任何人不得在中小学校、幼儿园、托儿所的教室、寝室、活动室和其他未成年人集中活动的场所吸烟、饮酒。

※ **第三十八条 【用工要求】**任何组织或者个人不得招用未满十六周岁的未成年人，国家另有规定的除外。

任何组织或者个人按照国家有关规定招用已满十六周岁未满十八周岁的未成年人的，应当执行国家在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面的规定，不得安排其从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业。

※ **第三十九条 【隐私保护】**任何组织或者个人不得披露未成年人的个人隐私。

对未成年人的信件、日记、电子邮件，任何组织或者个人不得隐匿、毁弃；除因追查犯罪的需要，由公安机关或者人民检察院依法进行检查，或者对无行为能力的未成年人的信件、日记、电子邮件由其父母或者其他监护人代为开拆、查阅外，任何组织或者个人不得开拆、查阅。



第四十一条 【身心健康保护】禁止拐卖、绑架、虐待未成年人，禁止对未成年人实施性侵害。

禁止胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨或者组织未成年人进行有害其身心健康的表演等活动。

第四十二条 【校园安全保护】公安机关应当采取有力措施，依法维护校园周边的治安和交通秩序，预防和制止侵害未成年人合法权益的违法犯罪行为。

任何组织或者个人不得扰乱教学秩序，不得侵占、破坏学校、幼儿园、托儿所的场地、房屋和设施。

第四十三条 【未成年人的救助】县级以上人民政府及其民政部门应当根据需要设立救助场所，对流浪乞讨等生活无着的未成年人实施救助，承担临时监护责任；公安部门或者其他有关部门应当护送流浪乞讨或者离家出走的未成年人到救助场所，由救助场所予以救助和妥善照顾，并及时通知其父母或者其他监护人领回。

对孤儿、无法查明其父母或者其他监护人的以及其他生活无着的未成年人，由民政部门设立的儿童福利机构收留抚养。

未成年人救助机构、儿童福利机构及其工作人员应当依法履行职责，不得虐待、歧视未成年人；不得在办理收留抚养工作中牟取利益。

第四十六条 【智力成果保护】国家依法保护未成年人的智力成果和荣誉权不受侵犯。

※ **第四十七条 【职业技能教育】**未成年人已经完成规定年限的义务教育不再升学的，政府有关部门和社会团体、企业事业组织应当根据实际情况，对他们进行职业教育，为他们创造劳动就业条件。



第五章

司法保护

第五十条 【职能机关】公安机关、人民检察院、人民法院以及司法行政部门，应当依法履行职责，在司法活动中保护未成年人的合法权益。

第五十三条 【监护资格的变更】父母或者其他监护人不履行监护职责或者侵害被监护的未成年人的合法权益，经教育不改的，人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请，撤销其监护人的资格，依法另行指定监护人。被撤销监护资格的父母应当依法继续负担抚养费。

※ **第五十四条 【教惩结合的原则】**对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。

对违法犯罪的未成年人，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。

第五十六条 【办案的特殊要求】讯问、审判未成年犯罪嫌疑人、被告人，询问未成年证人、被害人，应当依照刑事诉讼法的规定通知其法定代理人或者其他人员到场。

公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人遭受性侵害的刑事案件，应当保护被害人的名誉。

第五十七条 【羁押、服刑特殊保护的未成年人】对羁押、服刑的未成年人，应当与成年人分别关押。

羁押、服刑的未成年人没有完成义务教育的，应当对其进行义务教育。

解除羁押、服刑期满的未成年人的复学、升学、就业不受歧视。

第五十八条 【涉案未成年人的保护】对未成年人犯罪案件，新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料。



第六章

法律责任

第六十一条 【国家机关及其工作人员的法律责任】国家机关及其工作人员不依法履行保护未成年人合法权益的职责，或者侵害未成年人合法权益，或者对提出申诉、控告、检举的人进行打击报复的，由其所在单位或者上级机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六十二条 【监护人的法律责任】父母或者其他监护人不依法履行监护职责，或者侵害未成年人合法权益的，由其所在单位或者居民委员会、村民委员会予以劝诫、制止；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予行政处罚。

第六十三条 【教育部门的法律责任】学校、幼儿园、托儿所侵害未成年人合法权益的，由教育行政部门或者其他有关部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

学校、幼儿园、托儿所教职员工对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格行为的，由其所在单位或者上级机关责令改正；情节严重的，依法给予处分。

第六十四条 【信息传播者的法律责任】制作或者向未成年人出售、出租或者以其他方式传播淫秽、暴力、凶杀、恐怖、赌博等图书、报刊、音像制品、电子出版物以及网络信息等的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十五条 【产品生产销售者的法律责任】生产、销售用于未成年人的食品、药品、玩具、用具和游乐设施不符合国家标准或者行业标准，或者没有在显著位置标明注意事项的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十六条 【活动场所的法律责任】在中小学校园周边设置营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所的，由主管部门予以关闭，依法给予行政





处罚。

营业性歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所允许未成年人进入，或者没有在显著位置设置未成年人禁入标志的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十七条 【烟酒销售者的法律责任】向未成年人出售烟酒，或者没有在显著位置设置不向未成年人出售烟酒标志的，由主管部门责令改正，依法给予行政处罚。

第六十八条 【用人单位的法律责任】非法招用未满十六周岁的未成年人，或者招用已满十六周岁的未成年人从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业的，由劳动保障部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。

第六十九条 【隐私保护】侵犯未成年人隐私，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予行政处罚。

第七十条 【民政部门的法律责任】未成年人救助机构、儿童福利机构及其工作人员不依法履行对未成年人的救助保护职责，或者虐待、歧视未成年人，或者在办理收留抚养工作中牟取利益的，由主管部门责令改正，依法给予行政处分。

第七十一条 【伤害未成年人身心健康的法律责任】胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨或者组织未成年人进行有害其身心健康的表演等活动的，由公安机关依法给予行政处罚。



第 六 部

《国家中长期教育改革和 发展规划纲要 (2010-2020 年)》

“

根据党的十七大关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，为促进教育事业科学发展，全面提高国民素质，加快社会主义现代化进程，制定本《教育规划纲要》。

”



第一部分

总体战略

第一章 指导思想和工作方针

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，实施科教兴国战略和人才强国战略，优先发展教育，完善中国特色社会主义现代教育体系，办好人民满意的教育，建设人力资源强国。

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

全面推进教育事业科学发展，立足社会主义初级阶段基本国情，把握教育发展阶段性特征，坚持以人为本，遵循教育规律，面向社会需求，优化结构布局，提高教育现代化水平。

（二）工作方针

把教育摆在优先发展的战略地位。

把育人为本作为教育工作的根本要求。人力资源是我国经济社会发展的第一资源，教育是开发人力资源的主要途径。要以学生为主体，以教师为主导，充分发挥学生的主动性，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。

把改革创新作为教育发展的强大动力。

把促进公平作为国家基本教育政策。教育公平是社会公平的重要基础。教育公平的关键是机会公平，基本要求是保障公民依法享有受教育的权利，重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体，根本措施是合理配置教育资源，向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜，加快缩小教育差距。教育公平的主要责任在政府，全社会要共同促进教育公平。

把提高质量作为教育发展的核心任务。树立科学的质量观，把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。树立以提高质量为核心的教育观，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师，育英才。建立以提高教育质量为导向





的管理制度和工作机制,把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节、提高教育质量上来。制定教育质量国家标准,建立健全教育质量保障体系。加强教师队伍建设,提高教师整体素质。

第二章 战略目标和战略主题

※(三)战略目标。到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。

实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育;巩固提高九年义务教育水平;普及高中阶段教育,毛入学率达到90%;高等教育大众化水平进一步提高,毛入学率达到40%;扫除青壮年文盲。新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年;主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年,其中受过高等教育的比例达到20%,具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。

形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性,保障公民依法享有接受良好教育的机会。建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系,逐步实现基本公共教育服务均等化,缩小区域差距。

构建体系完备的终身教育。学历教育与非学历教育协调发展,职业教育和普通教育相互沟通,职前教育和职后教育有效衔接。继续教育参与率大幅提升,从业人员继续教育年参与率达到50%。现代国民教育体系更加完善,终身教育体系基本形成,促进全体人民学有所教、学有所成、学有所用。

※(四)战略主题

坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题,是贯彻党的教育方针的时代要求,其核心是解决好培养什么人、怎样培养人的重大问题,重点是面向全体学生、促进学生全面发展,着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力。

坚持德育为先。立德树人,把社会主义核心价值观体系融入国民教育全过程。加强马克思主义中国化最新成果教育,引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观;加强理想信念教育和道德教育,坚定学生对中国共产党领导、社会主义制度的信念和信心;加强以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神教育;加强社会主义荣辱观教育,培养学





生团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质。加强公民意识教育，树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念，培养社会主义合格公民。加强中华民族优秀传统文化教育和革命传统教育。把德育渗透于教育教学的各个环节，贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育的各个方面。

坚持能力为重。优化知识结构，丰富社会实践，强化能力培养。着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力，教育学生学会知识技能，学会动手动脑，学会生存生活，学会做人做事，促进学生主动适应社会，开创美好未来。

坚持全面发展。全面加强和改进德育、智育、体育、美育。坚持文化知识学习与思想品德修养的统一、理论学习与社会实践的统一、全面发展与个性发展的统一。加强体育，牢固树立健康第一的思想，确保学生体育课程和课余活动时间，提高体育教学质量，加强心理健康教育，促进学生身心健康、体魄强健、意志坚强；加强美育，培养学生良好的审美情趣和人文素养。加强劳动教育，培养学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感。重视安全教育、生命教育、国防教育、可持续发展教育。促进德育、智育、体育、美育有机融合，提高学生综合素质，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。



第二部分

发展任务

第三章 学前教育

(五) 基本普及学前教育。学前教育对幼儿身心健康、习惯养成、智力发展具有重要意义。遵循幼儿身心发展规律,坚持科学保教方法,保障幼儿快乐健康成长。积极发展学前教育,到 2020 年,普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育。重视 0 至 3 岁婴幼儿教育。

(六) 明确政府职责。把发展学前教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划。建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园。

(七) 重点发展农村学前教育。

第四章 义务教育

(八) 巩固提高九年义务教育水平。义务教育是国家依法统一实施、所有适龄儿童少年必须接受的教育,具有强制性、免费性和普及性,是教育工作的重中之重。注重品行培养,激发学习兴趣,培育健康体魄,养成良好习惯。到 2020 年,全面提高普及水平,全面提高教育质量,基本实现区域内均衡发展,确保适龄儿童少年接受良好义务教育。

增强学生体质。科学安排学习、生活、锻炼,保证学生睡眠时间。大力开展“阳光体育”运动,保证学生每天锻炼一小时,不断提高学生体质健康水平。提倡合理膳食,改善学生营养状况,提高贫困地区农村学生营养水平。保护学生视力。

(九) 推进义务教育均衡发展。均衡发展是义务教育的战略性任务。建立健全义务教育均衡发展保障机制。推进义务教育学校标准化建设,均衡配置教师、设备、图书、校舍等资源。

第五章 高中阶段教育

(十一) 加快普及高中阶段教育。高中阶段教育是学生个性形成、自主发展的关键时期,





对提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，克服应试教育倾向。到 2020 年，普及高中阶段教育，满足初中毕业生接受高中阶段教育需求。

（十二）全面提高普通高中学生综合素质。深入推进课程改革，全面落实课程方案，保证学生全面完成国家规定的文理等各门课程的学习。创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展。逐步消除大班额现象。积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。建立科学的教育质量评价体系，全面实施高中学业水平考试和综合素质评价。建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。

（十三）推动普通高中多样化发展。

第六章 职业教育

（十四）大力发展职业教育。发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。职业教育要面向人人、面向社会，着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。



第三部分

体制改革

第十一章 人才培养体制改革

(三十一)更新人才培养观念。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展,不拘一格培养人才。

(三十二)创新人才培养模式。适应国家和社会发展的需要,遵循教育规律和人才成长规律,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式,形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。

1. 注重学思结合。
2. 注重知行统一。
3. 注重因材施教。

(三十三)改革教育质量评价和人才评价制度。改进教育教学评价。根据培养目标和人才理念,建立科学、多样的评价标准。开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的教育质量评价活动。做好学生成长记录,完善综合素质评价。探索促进学生发展的多种评价方式,激励学生乐观向上、自主自立、努力成才。



第四部分 保障措施

第十七章 加强教师队伍建设

(五十一) 建设高素质教师队伍。

(五十二) 加强师德建设。

(五十三) 提高教师业务水平。

以农村教师为重点,提高中小学教师队伍整体素质。积极推进师范生免费教育,实施农村义务教育学校教师特设岗位计划,完善代偿机制,鼓励高校毕业生到艰苦边远地区当教师。完善教师培训制度,将教师培训经费列入政府预算,对教师实行每五年一周期的全员培训。加大民族地区双语教师培养培训力度。加强校长培训,重视辅导员和班主任培训。加强教师教育,构建以师范院校为主体、综合大学参与、开放灵活的教师教育体系。以“双师型”教师为重点,加强职业院校教师队伍建设。加大职业院校教师培养培训力度。依托相关高等学校和大中型企业,共建“双师型”教师培养培训基地。完善教师定期到企业实践制度。完善相关人事制度,聘任(聘用)具有实践经验的技术人员和技能人才担任专兼职教师,提高持有专业技术资格证书和职业资格证书教师比例。

以中青年教师和创新团队为重点,建设高素质的高校教师队伍。实施海外高层次人才引进计划、“长江学者奖励计划”和“国家杰出青年科学基金”等人才项目,为高校集聚具有国际影响的学科领军人才。

(五十四) 提高教师地位待遇。不断改善教师的工作、学习和生活条件,吸引优秀人才长期从教、终身从教。依法保证教师平均工资水平不低于或者高于国家公务员的平均工资水平,并逐步提高。

(五十五) 健全教师管理制度。完善并严格实施教师准入制度,严把教师入口关。国家制定教师资格标准,提高教师任职学历标准和品行要求。建立教师资格证书定期登记制度。省级教育行政部门统一组织中小学教师资格考试和资格认定,县级教育行政部门按规定履行



中小学教师的招聘录用、职务（职称）评聘、培养培训和考核等管理职能。

逐步实行城乡统一的中小学编制标准，对农村边远地区实行倾斜政策。制定幼儿园教师配备标准。建立统一的中小学教师职务（职称）系列，在中小学设置正高级教师职务（职称）。探索在职业学校设置正高级教师职务（职称）。城镇中小学教师在评聘高级职务（职称）时，原则上要有一年以上在农村学校或薄弱学校任教经历。加强教师管理，完善教师退出机制。制定校长任职资格标准，促进校长专业化，提高校长管理水平。推行校长职级制。

创造有利条件，鼓励教师和校长在实践中大胆探索，创新教育思想、教育模式和教育方法，形成教学特色和办学风格，造就一批教育家，倡导教育家办学。大力表彰和宣传模范教师的先进事迹。国家对做出突出贡献的教师和教育工作者设立荣誉称号。

第十八章 保障经费投入

（五十六）加大教育投入。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的基础，是公共财政的重要职能。要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，大幅度增加教育投入。

（五十七）完善投入机制。义务教育全面纳入财政保障范围，实行国务院和地方各级人民政府根据职责共同负担，省、自治区、直辖市人民政府负责统筹落实的投入体制。进一步完善中央财政和地方财政分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制，提高保障水平。尽快化解农村义务教育学校债务。

非义务教育实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制。学前教育建立政府投入、社会举办者投入、家庭合理负担的投入机制。普通高中实行以财政投入为主，其他渠道筹措经费为辅的机制。中等职业教育实行政府、行业、企业及其他社会力量依法筹措经费的机制。高等教育实行以举办者投入为主、受教育者合理分担培养成本、学校设立基金接受社会捐赠等筹措经费的机制。

第七部

《学生伤害事故处理办法》



1. 时间：2002年6月25日教育部令第12号发布，自2002年9月1日起施行。

2. 制定目的：为积极预防、妥善处理在校学生伤害事故，保护学生、学校的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和其他相关法律、行政法规及有关规定，制定本办法。

3. 适用范围：在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内发生的，造成在校学生人身损害后果的事故的处理，适用本办法。





第一章

总则

第三条 【遵循原则】学生伤害事故应当遵循依法、客观公正、合理适当的原则，及时、妥善地处理。

第五条 【安全教育】学校应当对在校学生进行必要的安全教育和自护自救教育；应当按照规定，建立健全安全制度，采取相应的管理措施，预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患；当发生伤害事故时，应当及时采取措施救助受伤害学生。

学校对学生进行安全教育、管理和保护，应当针对学生年龄、认知能力和法律行为能力的不同，采用相应的内容和预防措施。

第七条 【监护人的安全教育、管理】未成年学生的父母或者其他监护人（以下称为监护人）应当依法履行监护职责，配合学校对学生进行安全教育、管理和保护工作。

学校对未成年学生不承担监护职责，但法律有规定的或者学校依法接受委托承担相应监护职责的情形除外。



第二章

事故与责任

第八条 【事故责任】发生学生伤害事故，造成学生人身损害的，学校应当按照《中华人民共和国侵权责任法》及相关法律、法规的规定，承担相应的事故责任。

第九条 【学生伤害事故情形】因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任：

（一）学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素的；

（二）学校的安全保卫、消防、设施设备管理等安全管理制度有明显疏漏，或者管理混乱，存在重大安全隐患，而未及时采取措施的；

（三）学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的；

（四）学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的；

（五）学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病，但未采取必要措施的；

（六）学校违反有关规定，组织或者安排未成年学生从事不宜未成年人参加的劳动、体育运动或者其他活动的；

（七）学生有特异体质或者特定疾病，不宜参加某种教育教学活动，学校知道或者应当知道，但未予以必要的注意的；

（八）学生在校期间突发疾病或者受到伤害，学校发现，但未根据实际情况及时采取相应措施，导致不良后果加重的；

（九）学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生，或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定的；

（十）学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间，发现学生





行为具有危险性，但未进行必要的管理、告诫或者制止的；

（十一）对未成年学生擅自离校等与学生人身安全直接相关的信息，学校发现或者知道，但未及时告知未成年学生的监护人，导致未成年学生因脱离监护人的保护而发生伤害的；

（十二）学校有未依法履行职责的其他情形的。

第十条 【学生或者未成年学生监护人责任】学生或者未成年学生监护人由于过错，有下列情形之一，造成学生伤害事故，应当依法承担相应的责任：

（一）学生违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的；

（二）学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正的；

（三）学生或者其监护人知道学生有特异体质，或者患有特定疾病，但未告知学校的；

（四）未成年学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，监护人知道或者已被学校告知，但未履行相应监护职责的；

（五）学生或者未成年学生监护人有其他过错的。

第十一条 【学校责任】学校安排学生参加活动，因提供场地、设备、交通工具、食品及其他消费与服务的经营者，或者学校以外的活动组织者的过错造成的学生伤害事故，有过错的当事人应当依法承担相应的责任。

※ 第十二条 【无法律责任情形】因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任：

（一）地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的；

（二）来自学校外部的突发性、偶发性侵害造成的；

（三）学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，学校不知道或者难于知道的；

（四）学生自杀、自伤的；

（五）在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的；

（六）其他意外因素造成的。

※ 第十三条 【学校不承担事故责任情形】下列情形下发生的造成学生人身损害后果的事





故，学校行为并无不当的，不承担事故责任；事故责任应当按有关法律法规或者其他有关规定认定：

- （一）在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的；
- （二）在学生自行外出或者擅自离校期间发生的；
- （三）在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生自行滞留学校或者自行到校发生的；
- （四）其他在学校管理职责范围外发生的。

第十四条 【致害人责任】因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。



第三章

事故处理程序

第十五条 【及时救助】发生学生伤害事故，学校应当及时救助受伤害学生，并应当及时告知未成年学生的监护人；有条件的，应当采取紧急救援等方式救助。

第十六条 【重大事故处理】发生学生伤害事故，情形严重的，学校应当及时向主管教育行政部门及有关部门报告；属于重大伤亡事故的，教育行政部门应当按照有关规定及时向同级人民政府和上一级教育行政部门报告。

第十八条 【协商方式】发生学生伤害事故，学校与受伤害学生或者学生家长可以通过协商方式解决；双方自愿，可以书面请求主管教育行政部门进行调解。

成年学生或者未成年学生的监护人也可以依法直接提起诉讼。

※ **第十九条 【调解】**教育行政部门收到调解申请，认为必要的，可以指定专门人员进行调解，并应当在受理申请之日起 60 日内完成调解。

第二十条 【调解协议】经教育行政部门调解，双方就事故处理达成一致意见的，应当在调解人员的见证下签订调解协议，结束调解；在调解期限内，双方不能达成一致意见，或者调解过程中一方提起诉讼，人民法院已经受理的，应当终止调解。

调解结束或者终止，教育行政部门应当书面通知当事人。

第二十一条 【诉讼】对经调解达成的协议，一方当事人不履行或者反悔的，双方可以依法提起诉讼。



第四章 事故损害的赔偿

第二十六条 【学校责任确定】学校对学生伤害事故负有责任的，根据责任大小，适当予以经济赔偿，但不承担解决户口、住房、就业等与救助受伤学生、赔偿相应经济损失无直接关系的其他事项。学校无责任的，如果有条件，可以根据实际情况，本着自愿和可能的原则，对受伤学生给予适当的帮助。

第二十七条 【学校赔偿】因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的故意或者重大过失造成的学生伤害事故，学校予以赔偿后，可以向有关责任人员追偿。

第二十八条 【监护人赔偿】未成年学生对学生伤害事故负有责任的，由其监护人依法承担相应的赔偿责任。

学生的行为侵害学校教师及其他工作人员以及其他组织、个人的合法权益，造成损失的，成年学生或者未成年学生的监护人应当依法予以赔偿。

第二十九条 【赔偿金筹措】根据双方达成的协议、经调解形成的协议或者人民法院的生效判决，应当由学校负担的赔偿金，学校应当负责筹措；学校无力完全筹措的，由学校的主管部门或者举办者协助筹措。

第三十条 【学生伤害赔偿准备金】县级以上人民政府教育行政部门或者学校举办者有条件的，可以通过设立学生伤害赔偿准备金等多种形式，依法筹措伤害赔偿金。



第五章 事故责任者的处理

第三十二条 【事故责任者处理】发生学生伤害事故，学校负有责任且情节严重的，教育行政部门应当根据有关规定，对学校的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，分别给予相应的行政处分；有关责任人的行为触犯刑律的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十三条 【学校管理混乱处理】学校管理混乱，存在重大安全隐患的，主管的教育行政部门或者其他有关部门应当责令其限期整顿；对情节严重或者拒不改正的，应当依据法律法规的有关规定，给予相应的行政处罚。

第三十四条 【教育行政部门未履行职责处理】教育行政部门未履行相应职责，对学生伤害事故的发生负有责任的，由有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别给予相应的行政处分；有关责任人的行为触犯刑律的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十五条 【违纪学生处理】违反学校纪律，对造成学生伤害事故负有责任的学生，学校可以给予相应的处分；触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。



第 八 部

《中小学教师专业标准（试行）》（节选）

《小学教师专业标准（试行）》

为促进小学教师专业发展,建设高素质小学教师队伍,根据《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国义务教育法》,特制定《小学教师专业标准（试行）》（以下简称《专业标准》）。

小学教师是履行小学教育教学工作职责的专业人员,需要经过严格的培养与培训,具有良好的职业道德,掌握系统的专业知识和专业技能。《专业标准》是国家对合格小学教师专业素质的基本要求,是小学教师实施教育教学行为的基本规范,是引领小学教师专业发展的基本准则,是小学教师培养、准入、培训、考核等工作的重要依据。

一、基本理念

（一）师德为先

热爱小学教育事业,具有职业理想,践行社会主义核心价值体系,履行教师职业道德规范,依法执教。关爱小学生,尊重小学生人格,富有爱心、责任心、耐心和细心;为人师表,教书育人,自尊自律,做小学生健康成长的指导者和引路人。

（二）学生为本

尊重小学生权益,以小学生为主体,充分调动和发挥小学生的主动性;遵循小学生身心发展特点和教育教学规律,提供适合的教育,促进小学生生动活泼学习、健康快乐成长。

（三）能力为重

把学科知识、教育理论与教育实践有机结合,突出教书育人实践能力;研究小学生,遵



循小学生成长规律，提升教育教学专业化水平；坚持实践、反思、再实践、再反思，不断提高专业能力。

（四）终身学习

学习先进小学教育理论，了解国内外小学教育改革与发展的经验和做法；优化知识结构，提高文化素养；具有终身学习与持续发展的意识和能力，做终身学习的典范。

二、基本内容

维度	领域	基本要求
专业理念与师德	（一） 职业理解与认识	1. 贯彻党和国家教育方针政策，遵守教育法律法规。 2. 理解小学教育工作的意义，热爱小学教育事业，具有职业理想和敬业精神。 3. 认同小学教师的专业性和独特性，注重自身专业发展。 4. 具有良好职业道德修养，为人师表。 5. 具有团队合作精神，积极开展协作与交流。
	（二） 对小学生的态度与行为	6. 关爱小学生，重视小学生身心健康，将保护小学生生命安全放在首位。 7. 尊重小学生独立人格，维护小学生合法权益，平等对待每一位小学生。不讽刺、挖苦、歧视小学生，不体罚或变相体罚小学生。 8. 信任小学生，尊重个体差异，主动了解和满足有益于小学生身心发展的不同需求。 9. 积极创造条件，让小学生拥有快乐的学校生活。
	（三） 教育教学的态度与行为	10. 树立育人为本、德育为先的理念，将小学生的知识学习、能力发展与品德养成相结合，重视小学生全面发展。 11. 尊重教育规律和小学生身心发展规律，为每一个小学生提供适合的教育。 12. 引导小学生体验学习乐趣，保护小学生的求知欲和好奇心，培养小学生的广泛兴趣、动手能力和探究精神。 13. 引导小学生学会学习，养成良好学习习惯。 14. 尊重和发挥好少先队组织的教育引导作用。



专业 理念 与 师德	(四) 个人修养 与行为	15. 富有爱心、责任心、耐心和细心。 16. 乐观向上、热情开朗、有亲和力。 17. 善于自我调节情绪,保持平和心态。 18. 勤于学习,不断进取。 19. 衣着整洁得体,语言规范健康,举止文明礼貌。
专业 知识	(五) 小学生 发展知识	20. 了解关于小学生生存、发展和保护的有关法律法规及政策规定。 21. 了解不同年龄及有特殊需要的小学生身心发展特点和规律,掌握保护和促进小学生身心健康发展的策略与方法。 22. 了解不同年龄小学生学习的特点,掌握小学生良好行为习惯养成的知识。 23. 了解幼小和小初衔接阶段小学生的心理特点,掌握帮助小学生顺利过渡的方法。 24. 了解对小学生进行青春期和性健康教育的知识和方法。 25. 了解小学生安全防护的知识,掌握针对小学生可能出现的各种侵犯与伤害行为的预防与应对方法。
	(六) 学科知识	26. 适应小学综合性教学的要求,了解多学科知识。 27. 掌握所教学科知识体系、基本思想与方法。 28. 了解所教学科与社会实践、少先队活动的联系,了解与其他学科的联系。
	(七) 教育教学 知识	29. 掌握小学教育教学基本理论。 30. 掌握小学生品行养成的特点和规律。 31. 掌握不同年龄小学生的认知规律和教育心理学的基本原理和方法。 32. 掌握所教学科的课程标准和教学知识。
	(八) 通识性 知识	33. 具有相应的自然科学和人文社会科学知识。 34. 了解中国教育基本情况。 35. 具有相应的艺术欣赏与表现知识。 36. 具有适应教育内容、教学手段和方法现代化的信息技术知识。
专业 能力	(九) 教育教 学设计	37. 合理制定小学生个体与集体的教育教学计划。 38. 合理利用教学资源,科学编写教学方案。 39. 合理设计主题鲜明、丰富多彩的班级和少先队活动。





专业能力	(十) 组织与 实施	40. 建立良好的师生关系,帮助小学生建立良好的同伴关系。 41. 创设适宜的教学情境,根据小学生的反应及时调整教学活动。 42. 调动小学生学习积极性,结合小学生已有的知识和经验激发学习兴趣。 43. 发挥小学生主体性,灵活运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方式。 44. 发挥好少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能。 45. 将现代教育技术手段整合应用到教学中。 46. 较好使用口头语言、肢体语言与书面语言,使用普通话教学,规范书写钢笔字、粉笔字、毛笔字。 47. 妥善应对突发事件。 48. 鉴别小学生行为和思想动向,用科学的方法防止和有效矫正不良行为。
	(十一) 激励与 评价	49. 对小学生日常表现进行观察与判断,发现和赏识每一位小学生的点滴进步。 50. 灵活使用多元评价方式,给予小学生恰当的评价和指导。 51. 引导小学生进行积极的自我评价。 52. 利用评价结果不断改进教育教学工作。
	(十二) 沟通与 合作	53. 使用符合小学生特点的语言进行教育教学工作。 54. 善于倾听,和蔼可亲,与小学生进行有效沟通。 55. 与同事合作交流,分享经验和资源,共同发展。 56. 与家长进行有效沟通合作,共同促进小学生发展。 57. 协助小学与社区建立合作互助的良好关系。
	(十三) 反思与 发展	58. 主动收集分析相关信息,不断进行反思,改进教育教学工作。 59. 针对教育教学工作中的现实需要与问题,进行探索和研究。 60. 制定专业发展规划,积极参加专业培训,不断提高自身专业素质。



《中学教师专业标准（试行）》

为促进中学教师专业发展，建设高素质中学教师队伍，根据《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国义务教育法》，特制定《中学教师专业标准（试行）》（以下简称《专业标准》）。

中学教师是履行中学教育教学工作职责的专业人员，需要经过严格的培养与培训，具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能。《专业标准》是国家对合格中学教师的基本专业要求，是中学教师实施教育教学行为的基本规范，是引领中学教师专业发展的基本准则，是中学教师培养、准入、培训、考核等工作的重要依据。

一、基本理念

（一）师德为先

热爱中学教育事业，具有职业理想，践行社会主义核心价值体系，履行教师职业道德规范，依法执教。关爱中学生，尊重中学生人格，富有爱心、责任心、耐心和细心；为人师表，教书育人，自尊自律，以人格魅力和学识魅力教育感染中学生，做中学生健康成长的指导者和引路人。

（二）学生为本

尊重中学生权益，以中学生为主体，充分调动和发挥中学生的主动性；遵循中学生身心发展特点和教育教学规律，提供适合的教育，促进中学生生动活泼学习、健康快乐成长，全面而有个性地发展。

（三）能力为重

把学科知识、教育理论与教育实践有机结合，突出教书育人实践能力；研究中学生，遵循中学生成长规律，提升教育教学专业化水平；坚持实践、反思、再实践、再反思，不断提高专业能力。





(四) 终身学习

学习先进中学教育理论,了解国内外中学教育改革与发展的经验和做法;优化知识结构,提高文化素养;具有终身学习与持续发展的意识和能力,做终身学习的典范。

二、基本内容

维度	领域	基本要求
专业理念与师德	(一) 职业理解与认识	1. 贯彻党和国家教育方针政策,遵守教育法律法规。 2. 理解中学教育工作的意义,热爱中学教育事业,具有职业理想和敬业精神。 3. 认同中学教师的专业性和独特性,注重自身专业发展。 4. 具有良好职业道德修养,为人师表。 5. 具有团队合作精神,积极开展协作与交流。
	(二) 对学生的态度与行为	6. 关爱中学生,重视中学生身心健康发展,保护中学生生命安全。 7. 尊重中学生独立人格,维护中学生合法权益,平等对待每一位中学生。不讽刺、挖苦、歧视中学生,不体罚或变相体罚中学生。 8. 尊重个体差异,主动了解和满足中学生的不同需要。 9. 信任中学生,积极创造条件,促进中学生的自主发展。
	(三) 教育教学的态度与行为	10. 树立育人为本、德育为先的理念,将中学生的知识学习、能力发展与品德养成相结合,重视中学生的全面发展。 11. 尊重教育规律和中学生身心发展规律,为每一位中学生提供适合的教育。 12. 激发中学生的求知欲和好奇心,培养中学生学习兴趣和爱好,营造自由探索、勇于创新的氛围。 13. 引导中学生自主学习、自强自立,培养良好的思维习惯和适应社会的能力。 14. 尊重和发挥好共青团、少先队组织的教育引导作用。



专业 理念 与师 德	(四) 个人修养 与行为	15. 富有爱心、责任心、耐心和细心。 16. 乐观向上、热情开朗、有亲和力。 17. 善于自我调节情绪,保持平和心态。 18. 勤于学习,不断进取。 19. 衣着整洁得体,语言规范健康,举止文明礼貌。
专业 知识	(五) 教育知识	20. 掌握中学教育的基本原理和主要方法。 21. 掌握班级、共青团、少先队建设与管理的原则与方法。 22. 掌握教育心理学的基本原理和方法,了解中学生身心发展的一般规律与特点。 23. 了解中学生世界观、人生观、价值观形成的过程及其教育方法。 24. 了解中学生思维能力、创新能力和实践能力发展的过程与特点。 25. 了解中学生群体文化特点与行为方式。
	(六) 学科知识	26. 理解所教学科的知识体系、基本思想与方法。 27. 掌握所教学科内容的基本知识、基本原理与技能。 28. 了解所教学科与其它学科的联系。 29. 了解所教学科与社会实践及共青团、少先队活动的联系。
	(七) 学科教 学知识	30. 掌握所教学科课程标准。 31. 掌握所教学科课程资源开发与校本课程开发的主要方法与策略。 32. 了解中学生在学习具体学科内容时的认知特点。 33. 掌握针对具体学科内容进行教学和研究性学习的方法与策略。
	(八) 通识性 知识	34. 具有相应的自然科学和人文社会科学知识。 35. 了解中国教育基本情况。 36. 具有相应的艺术欣赏与表现知识。 37. 具有适应教育内容、教学手段和方法现代化的信息技术知识。
专业 能力	(九) 教学设计	38. 科学设计教学目标和教学计划。 39. 合理利用教学资源和方法设计教学过程。 40. 引导和帮助下中学生设计个性化的学习计划。



专业能力	(十) 教学实施	41. 营造良好的学习环境与氛围, 激发与保护中学生的学习兴趣。 42. 通过启发式、探究式、讨论式、参与式等多种方式, 有效实施教学。 43. 有效调控教学过程, 合理处理课堂偶发事件。 44. 引发中学生独立思考和主动探究, 发展学生创新能力。 45. 发挥好共青团、少先队组织生活、集体活动、信息传播等教育功能。 46. 将现代教育技术手段整合应用到教学中。
	(十一) 班级管理 与教育 活动	47. 建立良好的师生关系, 帮助中学生建立良好的同伴关系。 48. 注重结合学科教学进行育人活动。 49. 根据中学生世界观、人生观、价值观形成的特点, 有针对性地组织开展德育活动。 50. 针对中学生青春期生理和心理发展特点, 有针对性地组织开展有益身心健康发展的教育活动。 51. 指导学生理想、心理、学业等多方面发展。 52. 有效管理和开展班级、共青团、少先队活动。 53. 妥善应对突发事件。
	(十二) 教育教学 评价	54. 利用评价工具, 掌握多元评价方法, 多视角、全过程评价学生发展。 55. 引导学生进行自我评价。 56. 自我评价教育教学效果, 及时调整和改进教育教学工作。
	(十三) 沟通与 合作	57. 了解中学生, 平等地与中学生进行沟通交流。 58. 与同事合作交流, 分享经验和资源, 共同发展。 59. 与家长进行有效沟通合作, 共同促进中学生发展。 60. 协助中学与社区建立合作互助的良好关系。
	(十四) 反思与 发展	61. 主动收集分析相关信息, 不断进行反思, 改进教育教学工作。 62. 针对教育教学工作中的现实需要与问题, 进行探索和研究。 63. 制定专业发展规划, 积极参加专业培训, 不断提高自身专业素质。